

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 7.

1919 a.

Sisu: 1. Päewakorra täiendamine. — 2. Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma arupärimise-ettepanek R. Milleri mahalaskmise kohta. — 3. Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma arupärimise-ettepanek 1. mai sündmuste kohta. — 4. Amnestiakomisjoni aruanne. — 5. Amnestiaseaduse eelnõu — I lugemisel. Wastu wõetud. — 6. Rahaasjanduse komisjoni walimine. — 7. Riigikontrolööri aruanne. — 8. Läbirääkimised ajutise walitsuse ja riigikontrolööri aruannete üle. — 9. Teadaandmine Th. Koik'i Asutawa Kogu liikme wolituste mahapanemise kohta. — 10. Terwitustelegrammide ettekandmine. — 11. Järgmise koosoleku aja kindlaksmääramine.

Asutawa Kogu koosolek 2. mail 1919 a. kell 4.30 min. p. l. „Estonia“ teatri kontsertsaalis.

Kokku on tulnud 104 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretääri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Juhatuse lauas abiesimees **A. Birk**.

Walitsuse lauas: peaminister **K. Päts**, kohtuminister **J. Jaakson**, põllutöõminister **O. Strandman**, teedeminister **E. Säkk**, siseminister **A. Peet**, haridusminister **H. Laksberg**, rahaminister **J. Kukk**, Wene rahwusminister **A. Sorokin**.

P ä e w a k o r d:

1. Amnestiakomisjoni aruanne.
2. Tööerakonna rühma ettepanek rahaasjanduse komisjoni walimise kohta.
3. Walitsuse ja riigikontrolli aruanded.

Koosolek algab kell 4.38 min.

Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku, palun rahwasaadikuid kohtadele asuda.

1. Päewakorra täiendamine. Tänase päewakorra täienduseks on ette pandud Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma poolt kaks punkti juurde lisada, nimelt esiteks, arupärimised Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma poolt 1. mail wäljapandud lippude mahawõtmise kohta ja teiseks, arupärimine sellesama rühma poolt Paaswere walla, „Arokese“ talu kodaniku Rudolf Jaani p. Milleri arreteerimise ja mahalaskmise kohta 24. aprillil s. a. Ettepanekul on kolm allkirja. Kas

keegi soovib nende päewakorra-punktide päewakorda wõtmise poolt wõi wastu sõna?

J. Ernesaks (sd.): Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühm tõstis selle küsimuse üles sel põhjusel, et kõigi Eesti wabariigi kodanikkude õigused olgu ühtewiisi kaitsitud, nii seaduse kui korrapidajate poolt. Siin on aga nähtus eile ilmsiks tulnud, mis seda mitte ei ole, et meil asjad nii on. Näituseks, meie teame juba, et tööliste lipud on punased, et tööliste lippudel pealkirjad on. Näituseks, lippudel, mis maha wõeti, olid ametiühisuste nimed. Peale nende nimede oli muuseas mõnel lipul pealkiri: Kõigi maade tööliised, ühineme!“ Siin on Eesti sotsiaaldemokraatiline tööliste partei, kes ühtlasi sedasama oma lipu peal kannab. Meie oleme täieõiguslised wabariigi kodanikud. Nüüd aga on niisugused lipud, mil mingisugust mässulist ning riigiwastast üleskutset peal ei ole ja mis 1. mail töölistepüha meeldetuletuseks mingisuguste tagamõteteta wälja pandi, uulitsal korrapidajate juuresolekul maha wõetud. Ei taha ütelda, et korrakaitsjad selles süüdi, et nende juuresolekul ja nende teadmisel nõnda talitati. Ma panen Asutawale Kogule ette, et kõikide Eesti wabariigi kodanikkude õigust ühesuguselt mõõta, seda ettepanekut erakorraliseks tunnistada, ja et suurte hulkade, see on — tööliste meeleolu rahuldada, seda tänasel koosolekul arutamisele wõtta, seisukohta awaldada ja walitsuse poole arupärimisega pöörata, kas walitsusel on teada, missugused sündmused on ette tulnud korrapidamise juures ja teiseks, kui on teada, mis siis mõtleb walitsus nende korrarikkujate ehk korrawalwajate, kes oma ülesandeid küllalt ei ole täitnud, seaduslikule wastutusele wõtmiseks teha.

Juhataja A. Rei: Kas keegi soovib sõna selle küsimuse üle, kas võtta arupärimist päewakorraale või ei? Kui keegi sõna ei võta, siis panen Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on otsustatud päewakordade nende kahe arupärimisega täiendada.

2. Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma arupärimise-ettepanek R. Milleri mahalaskmise kohta.

Palun sekretäari ette lugeda esimest arupärimist. Ma palun veel wabandust, tekib küsimus, kas neid arupärimisi esimese koha peal arutada võtta, või mis-sugusel kohal päewakorral. (Wahelhüüded: Kas? Kuidas? Tähtsad enne.) Tehtakse ettepanek arupärimisi esimesena kohe arutada. Teist ettepanekut ei tehta? Panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega vastu võetud. Ma palun sekretäari arupärimist ette lugeda.

Abisekretär H. Raudsepp (loeb): Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühm paneb Asutawale Kogule ette allpoolseiswat arupärimist sõja- ja siseministritele ette panna ja palub seda rutulises korras läbi waadata ja tänasesse päewakorda võtta.

20. aprillil 1919 a. arreteeriti Rakwere maakonnas, Paaswere wallas „Arokese“ talu selle talu omaniku poeg Rudolf Jaani p. Miller sellesama walla miilitsa ja kaitseliitlaste poolt, mille juures Millerit püssipäradega pekseti ja mahalaskmisega ähwardati. „Arokese“ talust wiidi Miller Paaswere wallamajasse, kus teda uuesti pekseti, ja sealt wiidi teda 24. skp. Maarja kiriku poole wälja, mille juures sugulasi saatma ei lastud, tema ema peale, kes keelust hoolimata järele sõitis, lasti kaks pauku ja sunniti tikkudega tagasi minema. Maarja kiriku ligi jõudes lasti Miller maha.

Kinniwõtmisest, peksmisest ja mahalaskmisest wõtsid osa: Paaswere walla kaitseliidu ülem Seilof, okkupatsiooniaegne urjadnik Luterus ja kaitseliitlased Täärwelt, Eelwest ja Päärelson.

Eelpool toodud faktid annawad järeldada, et siin mitte seadusliku kohtuotsusega tegemist ei ole, waid omawoliliselt

kohaliste wõimukandjate poolt toimepandud peksmise ja tapmisega, mille pärast Asutawa Kogu Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei rühm ette paneb sõja- ja siseministritelt järele pärida, kas ministritel on ülemalnimetatud Milleri peksumine ja mahalaskmine teada ja kui on, mis on ministrid kuritegijate seaduslikule wastutusele wõtmiseks teinud.

Läbi kriipsutatud „ja sealt wiidi Miller Paaswere wallamajasse, kus teda uuesti pekseti“ mitte lugeda.

K. Ast, J. Kartau, H. Mets.

Juhataja A. Rei: Kas soovib keegi sõna võtta selle päewakorra küsimuse kohta. Arupärimise sisseandjad nõuawad selle arupärimise rutuliseks tunnistamist ja arutamisele wõtmist. Kui keegi sõna ei võta, siis panen hääletamisele, kas arupärimise arutamist käsile võtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud arupärimise arutamisele minna.

K. Ast (sd.): Mina pean, kui esimene allakirjutaja, seletama, et meile mitte sugugi korda ei lähe, kes on see mahalastud isik. Missuguse süü pärast ta kinni on wõetud, selleks punduwad meil teated. Dokumenta kinniwõtmise käsuga ei ole meie kätte puutunud. Ainult nii palju oleme kohaliku miilitsa käest kuulnud, et seda noortmeest on süüdistatud sõjawäejooksikuna. Ta olla nimelt selajal, kui waenlane Rakwere ära wõttis, Rakweresse jäänud ja hiljem läbi frondi tagasi tulnud ja pühadeks oma wanemate juurde tulnud, kelle juures ta ka kinni tabati. Kinni tabamine ise ja pärastised sündmused on selles arupärimises ligemalt kirjeldatud. Meie läkitasime ühe oma fraktsiooni liikme Paaswere walda ja Wäike-Maarjasse seda asja järele kuulama, sest meie ei wõinud uskuda, et pärast Asutawa Kogu awamist sarnane pöörane tegu ette tulla wõis, et inimene kinni wõeti ja maha lasti. Järeluurimisel selgus, et kirjeldatud faktid õiged on, ja et terve rida kohalikka elanikka tunnistada teawad, et need neli kaitseliitlast tõesti läksid kinniwõetuga Wäike-Maarja poole teele ja et selle kinniwõetud mehe ema kaasa tahtis minna. Teda takistati, kuid sellest hoolimata on ta ikkagi läinud Wäike-Maarja lähedale ühes wangiwiijatega. Mitu korda on tõrjutud teda küll tagasi, aga et ema just teadis, et ta poeg maha lastakse, sõitis ta neile wankriga

kaasa. Kaitseliitlased wiisid kinniwõetut järgmiselt: 1 mees sammus ees ja 2 järelle. Kinniwõetu on nende wahepeal olnud. Kui nad juba Wäike-Maarja lähedale olid jõudnud, ütelnud kinniwõetu ise emale: kirikutorn juba paistab ja siin on juba inimesi pealt nägemas ja sul ei tarwitse mitte enam kaasa tulla. Poja sooviwaldust arwesse wõttes jäänud ema pisut kaugemale. Tee ääres olnud piskene metsasalk. Kui wang ema silmist kadunud, kostnud 2 pauku, ema jooksnud nende paukude peale lähemale. Kaitseliitlased on aga tema eest tee kinni pannud, teda maha lasta ähwardades ja üteldes, et nad wareste peale on lasknud. Arwatawasti seletawad need konwueerijad asja nii, et wang katsunud põgeneda, kuid selle wastu räägiwad teised asjaolud. Koha peal leiti, et koht, kuhu wang maha lasti, oli lage maa, nii et jooksik, kui ta oleks põgenenud, siis wastupidisesse külge pahemat kätt, tema aga jooksis paremat kätt. Koht, kuhu teda öeldakse jooksnud olewat, oli raiesmaa lagendik, mis juures ta üle laia mudase tee ja kraawide pidi jooksuma; kuna seal pool teed, kus nad neljakesi käisid, oli tihe põõsastik. Loomulikult oleks wang pidanud põgenema pahemat kätt, kui ta põgeneda oleks tahtnud.

Ja mis weel on leitud ja mis selle wastu räägib, et wang põgenemise ajal oleks maha lastud, on see asjaolu, et pealuutükid on leitud 15—20 sammu sellest kohast eemal, kus surnukeha ise lamas. Kõigest sellest paistab silma, et seal omawolilise mahalaskmisega tegemist on ja lihtsasti pärast Asutawa Kogu kokkuastumist. Sellepärast nõuame tungiwalt, et seda asja maha ei maetaks, waid et meie arupärimine wastu wõetaks, mida selles lootuses teinud oleme, et see kuritegu ka tõesti läbi uuritaks. Et sellele üldist pilti anda, tuletan meelde, kus see kuritegu sündis, nimelt Wäike-Maarjas Paasweres. Seal lähekonnas on ka kuulus Muuga mõis, kus inimeste peksmist toimetati. Wägiwalda tarwitades kaitseliitlaste ja miilitsionääride poolt on asi niikaugemale läinud, et nad punased templid inimestele otsa ette löid, mis häbimärk pidi olema, millega soowimata inimene wabariigi teistest kodanikkudest eraldati. Sealjuures on ometi neid, kellele punane märk otsa ette löödi ja keda läbi peksti ainult sellepärast, et neile miskit süüd ei olewat leitud. Just Rudolf Milleri kohta, keda maha lasti,

on ähwardusi olnud, et ta maha tapetakse, ja külaelanikud olid ka selles arwamises, et teda maha lastakse. Külaelanikud on nii terroriseeritud, et nad hoiatanud seda isikut, kes asja uuris, et ta mitte külasse ei jääks, kartes et ka teda maha lastakse. Kõike seda arwesse wõttes ja püüdes, et niisuguseid fakte enam ette ei tuleks, loodab meie fraktsioon, et Asutaw Kogu seda arupärimist rutuliseks tunnistab ja otsustab wastu wõtta. (Kiiduwaldused paljalt pool.)

Siseminister A. Peet: See ettepanek arupärimise üle, pean ütleva, ei ole mitte siseministeeriumil teada, sellest ei ole mitte midagi teatud. Kahle-mata, kui see arupärimine wastu wõetakse ja ka ministeeriumis sellest teada on saadud, wõetakse kõige lähemal ajal uurimine ette ja kui selgub, et miilitsa-ametnik ehk keegi teine süüdlane on, siis wõetakse need otsekohe wastutusele.

Juhataja A. Rei: Panen selle arupärimise hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on arupärimine wastu wõetud. Arupärimist on palutud rutuliseks tunnistada. Ma panen selle rutuliseks tunnistamise hääletamise alla. Kes on poolt, palun käed üles tõsta. Palun enne weel selgitust. Meie wõtsime arupärimise wastu. Tema on päewakorra-punkt ja kui päewakorra-punkt on ta rutuline. Aga kas teda ka sisulikult arutamisele wõtta... (Wahelhüüed: Seda ei saa.)

J. Tõnisson (rhw.): Meie wõime oma wiisi korda luua, aga parem on ometi niisugustel puhkudel üldise parlamentaarse korra järele käia. Selle korra järele tähendaks rutuliseks tunnistamine seda, et asi kohe arutusele wõetakse ja seda otsustakse. On see sündinud, siis on sellega juba asi õiendatud. Ja pean mööda minnes tähendama, et ministritel ei ole tarwis kohe esineda seletustega, waid minister seletab siis, kui asi tal enesel selge ja tarwiline materjaal kogutud. Tähtaega arupärimisele wastamiseks ei määrata. Kui meil see wastu wõetakse, see tähendab, et Asutaw Kogu wõtab seletuse käsile, niipea kui see wõimalik. Meil ei ole kindlaid tähtaegu ära määratud, aga ma loodan, et meie walitsus kõiki jõudu tarwitusele wõtab selleks, et seda asja selgitada ja seletust anda.

Juhataja A. Rei: Kas tehtakse rahwasaadikute poolt mingisuguseid ettepanekuid tähtaja kohta? Kas loetakse tarwilikuks tähtpäewa määrata? Ei loeta tarwilikuks. Kui muid ettepanekuid ei tehta, siis oldakse selle küsimusega walmis.

Järgmine arupärimine on ka Eesti sotsiaaldemokraatlise tööliste partei Asutawa Kogu rühma ettepanek. Ma palun sekretäri ette lugeda.

3. Eesti sotsiaaldemokraatlise tööliste partei Asutawa Kogu rühma arupärimise - ettepanek 1. mai sünnimuste kohta.

A b i s e k r e t ä ä r H. R a u d s e p p (loeb): Käesolewa aasta 1. mail puhul wäljaantud kaitseülema määrusega keelati igasugused meealewaldused ja ülesastumised uulitsal ja awalikkudes koh-tades ära. Et aga tööliste organisatsioonidel ja ka eraisikutel keelatud oleks töölistepüha puhul oma lippusid wälja panna, ei wõi eelpoolnimetatud ega ka teistest makswatest määrustest järeldada. Selle peale waatamata aga wõeti tähendatud päewal awaliku korra kaitsjate poolt ehk vähemalt ilma nende takistamata Tallinnas S. Karja uul. nr. 18 olewast tööliste ametiühisuste maja akendest wäljapanud mõned ametiühisuste lipud maha ja wiidi ära.

Kui 1917 a. 1. mail Wene madrused Eesti wärwiliste lippude wäljapanemist lubamataks tunnistasid ja neid maha wõtsid, siis protesteeriti üldiselt täie õigusega selle teguwiisi wastu. Kui meil tänawu Eesti tööliste organisatsioonide lippudega sedasama sünnis-Eesti oma korrapidajate juuresolemisel, siis on see hullem, kui Wene madrused barbaarsus tähendatud korral Eesti wärwiliste lippudega.

Eelpoolkirjeldatud asjaolude pärast teeb Eesti sotsiaaldemokraatlise tööliste partei Asutawa Kogu rühm Asutawale Kogule ettepaneku walitsuselt aru pärida:

1) Kas on ajutisel walitsusel ülemal-kirjeldatud tööliste organisatsioonide lip-pude mahawõtmise teada? ja

2) kui on, siis missuguseid samme on walitsus süüdlaste wastutusele wõtni-seks teinud?

Ühtlasi sellega teeme Asutawale Ko-gule soowiawalduse, seda arupärimist rutuliseks tunnistada ja täna päewakorda wõtta.

Eesti sotsiaaldemokraatlise tööliste partei Asutawa Kogu rühma nimel

Joh. Ernesaks, Woldemar Hammer, J. Lindros.

2. V. 1919. a.

Juhataja A. Rei: Kas soowib keegi rahwasaadikutest sõna wõtta selle arupärimise kohta? Kui ei soowita sõna wõtta, siis panen ettepaneku hääletami-sele. (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega see aru-pärimine wastu wõetud. Kas tehtakse mingisuguseid ettepanekuid täht-aja kohta, millal walitsuselt selle asja kohta seletust soowitakse? Kui mingi-suguseid ettepanekuid ei tehta, siis loen selle päewakorra-punkti lõpetatuks.

Asutaw Kogu läheb järgmise päewa-korra-punkti juurde.

4. Amnestiakom-misjoni aruanne.

A m n e s t i a k o m - m i s j o n i a r u a n d - j a L. O l e s k: Am-nestiakomisjoni poolt wäljatöötatud seaduseelnõu oli minewal teisipäewal Asutawas Kogus arutusel. Sel korral awaldas walitsus soowi, et tema selle elnõu wäljatöötamisest saaks osa wõtta, mis temal semni mitte wõimalik ei ole olnud; sellele soowiawaldusele wastu tulles otsustas Asutaw Kogu elnõu kom-misjoni kätte tagasi saata. Komisjon waatas ühes walitsuse esitajatega selle amnestiaprojekti läbi ja töötas ta uuesti ümber. Minewal korral kandis aru-andja selle projekti sisuliselt täiesti ette, nii et täna selle kohta enam pikemaid seletusi tarwis ei ole. Tähendaksin ainult selle peale, missugused küsimused walit-suse esitajate poolt komisjonis üles wõeti ja kuidas nemad ära otsustati, wõi õigem ütelda, ma arwan, et jätkub, kui ma küsimuste peale tähendan, mille kohta mitte ühele arwamiisele ei jõutud. Nimelt amnestia I osa punkt I all jaod a, b ja d, kus räägitakse wäejooksikutest. Meie komisjon oli wälja töötanud ja arwas tarwilise olewat, et neile kõigile, kes selle süüteo kunni 23. aprillini olid teinud, saaks süü ja karistus maha jäetud. Rah-wawäe esitus arwas, et kui seda nii-wiisi teha, et siis selle all front kan-natada wõib ja soowitas omalt poolt seda niiwiisi teha, et wahet tehakse wäe-jooksikute wahel, kes kunni 25. jaanuarini frondilt ära jooksid ja nende wahel, kes seda peale 25. jaanuari tegid. Ta soo-witas, et need wäejooksikud, kes wäeteenistus ei ole ilmunud, wõiks amnestee-ri-

tud saada. Teised aga, kes wäkke vastu olid wõetud ja teenistuses olid ning siis ära läksid, neile ainult karistust kergendada. Kunni 25. jaanuarini wõis Eesti riigi kodanikkude juures kahtlus selle üle olla, kuidas wiisi see terwe sõjaline ettevõtte lõppeda wõib, sest et üks wõi teine küllalt ei uskunud asja sisse ja walmis ei olnud wäeteenistuse kohustust enese peale wõtma. Seisukord aga selgus 25. jaanuariks. Walitsus oli terwe maa waenlastest puhastanud ja need wäejooksikud, kes pärast seda wäeteenistusest ära läksid, on kuritahtlikud Eesti riigi vastu. Siis tehti ettepanek selles mõttes, et neist, kes 25. jaanuarini ära läinud wäeteenistusest, neile armu anda, kes kolmes lahingus oma wahwust üles näidanud on, aga kes pärast 25. jaanuari on ära põgenenud, et neile üldse mitte armu anda, waid et nad trahwi kandma peawad. Selle seisukohaga ei saanud amnestiakomisjon oma enamuses mitte kokku leppida, waid jäi ometi selle teksti juurde, mis tema enne oli välja töötanud ja nagu ta Asutawa Kogu liikmetele oli välja saadetud. Teine küsimus, mille kohta just wäejuhatuse esitusega mõtete lahkuminek tuli, oli punkt II: anda õigust ühe aasta jooksul nende asjade uuesti läbiwaatamist nõuda, kes on süüdlaseks mõistetud wäljakohututes, mis ajutise walitsuse määruse põhjal 5. detsembrist 1918 a. asutatud on. Sõjawäe juhatus seisis sellel seisukohal, et kui see niisugusel kujul ülesse wõetakse, see kahjulikult mõjuda wõiks, ja nagu amnestiakomisjon tunnistas, et ilma sõjawäljakohututa läbi ei saa. Kui aga Asutaw Kogu leiab, et need wäljakohutu otsused rewideerimise alla tulewad wõtta, siis sellest ühtlasi wõiks aru saada, nagu mõistaks Asutaw Kogu wäljakohutu teguwiisi hukka ja sellepärast wõib sõjawäljakohutu tegelastel tahtmine ära kaduda üldse selle asjaga tegemist teha, mille tõttu aga sõja distsipliin kannataks. Komisjoni liikmed kuulasid seda ära, arutasid seda küsimust põhjalikult ja leidsid, et sellele seisukohale asuda mitte ei wõi. Komisjon ei mõista mitte sõjawäljakohutuid hukka, sest elnõu ei puutu üldse mitte neid sõjawäljakohutuid, mis 25. märtsil käesolewal aastal asutatud on. Komisjon leiab ainult tarwiliku olewat nende wäljakohutute tegewust, mis detsembrikuus 1918 a. asutatud, kus sõjategewus iseäranis äge ja kiire oli ja kus tõesti üks wõi teine oma kergema süüteo pärast raskemalt kannatama pidi, kui see

süüraskusega kokkukõlas oleks olnud, õigluse waimus parandada. Ta muutis seda punkti, wõrreldes sellega nimelt, mis enne oli öeldud, et kõik need, kes wäljakohututes süüdi mõistetud on, woiwad oma asja läbiwaatamist nõuda. Komisjoni enamus arwas tarwiliku olewat, eelnõus maha kustutada osa selle kohta, et neil kes ärahukatud isiku poolt ülespidamist said, õigus on riigi poolt ülespidamist saada ja asus sellele seisukohale, et nende pärijatele, waestelastele ja leskedele mitte iseäralisi eesõigusi anda, waid nende eest hoolitsetakse riigi hoolekandmise seaduse korra järele. Wabariigi prokurööri poolt tehti ettepanek eelnõusse üles wõtta uus punkt, mida enne mitte ei olnud, nimelt praeguses eelnõus p. 6, mis esimese eelnõu wäljatöötamisel oli silma wahele jäänud. Selle punkti põhjal wabastatakse wastutusest ja karistusest isikud, kes eksinud on sisemise kaitse ülema mõnede päwakäskude ja määruste vastu, milles wäljendatud karistused olid nende tegude peale pandud, mis otsekohe sõjakohutute alla käiks. Komisjon wõttis selle punkti üles. Karistusest on wabad, kes sunduslike määruse nr. 11 ja päwakäsu nr. 2 ja 16 vastu on eksinud. Siis sai peale walitsuse esitajate arwamise ärakuulamise üks oma wiisi õige tähtis muutus siia üles wõetud, nimelt punkt 7, karistuseseaduse §§ 129 ja 131 wälja jätta. Iseenesest on § 129 niisugune, mis ette näeb sõnalist kihutustööd ja peaks üks neist §§ olema, mis amnestia alla peaks käima. Kui meie praegust iseäralist seisukorda silmas pidada, siis ei käi karistuse alla need wabad kodanikud, kes oma arwamist ja meelsust awaldawad, kuid sagedasti on tegemist isikutega, kes wõõra raha eest ära ostetud on ja wõõra raha eest walmis on isamaad ära andma ja hukatust kaela soowima, sellepärast leidis komisjon, et praegustes tingimistes, wähe-malt senni, kui meie sõda wäljaspool lõppenud ei ole, kunni kodumaa weel kindlale alusele saanud ei ole, senni neid süüdlasi mitte karistusest wabastada ei wõi, kes § 129 alla käiwad. Sellele seisukohale asusid ka walitsuse esitajad, et mitte igat süütegu ülesse ei wõeta, waid ainult niisuguseid, kus tõesti on näha, et meil äraandjaga tegemist on, wõi riigi kukutajatega. Niisama puutub ka § 131 sõnalise kuriteo kohta, millest praegu ei saa mööda minna. Siin ei ole meil mitte tegemist ainult rahwawäelastega ja kodanikkudega kes parema arwamise eest ülesse astu-

wad ja seda kaitsewad, waid sagedasti nendega, kes ära ostetud on ja meie riigile ainult hukatust ja häda tahawad. Need oleksid punktid, mis olulisi uuendusi sisse tooksid ja mille kohta nüüd kokku lepitud on ja mis nüüd ühiselt wõiks läbi wiia. Punkt 4-le lisati tähtaeg juurde — enne 23. IV. 19 a. kinni wõetud. Teistes punktides uuendusi ega täiendusi ei ole, selle wastu, mis minewal korral ette kanti. Wõrdlemisi sellega, mis enne oli, on esimene sissejuhatuse lause muudetud, nimelt on üks lause wälja jäänud, kust wõiks wälja lugeda, nagu oleks selles lauses hukkamõistmine üksikute tegelaste wõi walitsuse tegelaste wastu. Leiti, et niisugune seaduseelnõu, mille ülesanne on õigluse ja wabaduse peal põhjendawale korrale alust panna, mitte sõnu ega lauseid ei peaks sisaldama, mis wõiksid eksi-arwamisele põhjust anda, sellepärast kustutati need sõnad maha ja wormuleeriti sissejuhatuse nõnda, nagu tema praegu on ja nagu tema Asutawa Kogu liikmetele kätte on antud.

J. Wain (sd.): Kõik, mis puutub täiendusprojektis olewatesse üksikutesse punktidesse, siis tulewad nende kohta arutamised ja läbirääkimised, tahaksin siin aga üldise seisukorra iseloomu peale näidata. Meie seaduseelnõu arutamise juurde minnes ei tohi unustada seda, mis-sugune meeleolu loodi rahwa seas just nende surweabinõude läbi, millest siin jutt on. See seisukord on niisugune, et rahwas tõega hakkas kahtlema, kas meie suudame ja kas meie tahame demokraatlist korda maksuma panna. Ja kui meie rahwas siiski, kes külmawereline ja rahuline, suutis rahule jääda ja ei awaldanud oma kahtlusi orjamässudes, siis ainult sellepärast, et tema pani oma lootused Asutawa Kogu peale. See oli nõnda ütelda pinguletõmmatud tähelepanemine ja silmashoidmine, mis Asutawa Kogu tegewust pidi oma alla wõtma. Nüüd jääb otsustada, kas meie seadusprojekti jõuame täitsa läbi wiia ehk muudame meie selle seadusprojekti kahwatuks paberiks, mis rahwast ainult petta suudab, mitte aga rahuldada. Meie peame teadma, et meie riigis lopergune arusaamine on kodanikkude õigustest. Ei saa salata, et 700. aastane orjapõli istutas meie rahwasse instinkti wabaduse järele. See instinkt on terve instinkt, kuid teadusline alus, niisama ka kogemuste hulk, mis on edenunud Euroopa rahwastel, neid ei ole

meie Eesti rahwal mitte. Kui oleks meie rahwal tõesti arusaamine sel määral suur, nagu tema Euroopa rahwal on, siis oleks asjad, wõib olla, teisiti kujunenud, siis oleks tulnud meelevaheldus, siis oleks wõinud isegi mäss ilmsiks tulla. Kui meie rahwas oma õigusi lubab wäärata, siis sellepärast, et ta tunnistab neid alles puudulikult, mitte täiel määral, ja ei seisa ka nende oma õiguste walwel veel mitte niimoodi, nagu seisab Euroopa kodanik, waid on selle õiguste walwel loiu. Mis puutub ametnikkudesse, ametmeestesse, siis nende kohta on see kogemuste puudus veel palju raskem. Kui meie ümber waatame, siis õige tähtsatel kohtadel, isegi haridustsaanud ametnikud ei suuda mitte talitada demokraatlise korra järele ja aja waimus, waid talitawad veel wana harjunud wiisi järele. Mis aga puutub arusaamisesse seadusest ja sellest, mille järele inimesi wastutusele wõeti, siis peab ütleva, et seal suur „keelte segadus“ walitses. Ei tehtud wahet külas, ei kaitseliidus, ei miilitsamehe juures selle wahel, kas inimene, keda süüdistatakse riigikukutamises, on toime pannud tõesti riigikukutamise wõi on tema ainult üht ehk teist walitsuse liiget arwustanud. Tõepoolest, see, mis iga demokraatlise riigi kodaniku õigus on, see on walitsuse liikme arwustamine, selles nähti riigikukutamist ja teiseks peaks tegema wahet, kas arwustamine on juba kukutamine wõi on see ehk eitamine. Eitamine, kui niisugune ei käi wist mitte karistamise alla, sest meie rahwas eitas ka praegust walitsust ja praegust korda walimiste ajal ja ei ole veel kõik wastutusele wõetud ja wangikodadesse mahutatud. Siis on üks iseäraline kriteerium, see on meeleolu ehk meelsus; seal toodakse ette, selleks et ära näidata, et inimene tõepoolest õige kardetaw on ja enamline, tuuakse ette, et ta wiimendal aastal osa on wõtnud mässudest. Ma tahaks küll küsida, kas siin ei ole neid mehi, kes wiimendal aastal istusid mässu pärast — pahemast tiiwast paremale poole minnes on neid igal pool. Siis on teine punkt niisugune, et igatahes on inimene kardetaw ja riigiwastane, kui teda okkupatsiooni ajal kinni pandi. Waatke, niisugune inimeste istumapanemine on nii anekdoodiline, nii, noh, „Meie Matsile“ kõlbuline, et meie ei saa seda kuidagi uskuda. Meie riigikorra loomise juures on tähtsatel kohtadel ikkagi mehi, kes oma ametikohale veel kaugeltki ei wasta, sest et nad noored on, ja see

wõim, mis joowastab suurt ja wilunud riigimeest, see wõim joowastab meie juures meie noort wõimukandjat, ja nii talitati siis ka, talitati ülekohtusemalt, kui teine kord wilunud riigiametnik oleks teinud. Mis puutub meie miilitsasse, nagu meie politseid nimetatakse, siis peab oletame, et seal on suuremalt jaolt wäikeste miilitsameeste hulgas neidsamu urjadnikuid, neidsamu jaoskonna ülewaatajaid, kes ka tsariajal olid, ja nemad on oma arusaamise juurde riigikorra kukutamisest jäänud ja nemad saawad aru korrast, et kord ainult seal, kus walitseb waikus; seal, kus on wähe elu, seal on juba mäss, seal on tarwis protokollu kirjutada ja arreteerida. Ja selle asemel, et need mehed oleks seisnud meie kodanikuõiguste walwel, surusid ja wiskasid need mehed kaikkaid kodarate wahele, nagu nad seda tsariajal on teinud. Siis peale nende, peale loperguselt riigikodaniku õigustest ja demokratismist arusaamise, on meil weel wäe seljataguse kangelased, need on komandant ja kapral, kes täidawad kohtuwõimude kohuseid, ja peab küll ütleva, et nende isamaalsus on piiratud nende paksude paledega, selle eest nad wärisewad, aga mitte isamaa huwide eest. On isikuid komandantisid, wõib olla, kes selleks arreteeriwad, et näidata, et külas on mäss, et seal on enamlus — need loowad ja lõiwad, just need komandandid, pinna isikliste arwete õiendamiseks. Kui kord on tarwis rohkem arreteerida, wõimalikult rohkem tegewust üles näidata, siis pandaks kõik rattad käima, niisugused rattad, nagu Wene tsariajal — prowokatsioon, et wõimalikult rohkem tegewust awaldada, et mitte minna tegewusefa oleku pärast frondile, waid saada tähtsamale kohale, ja nii tehtakse siis kodanikkude õiguste ala isikliste sümpaatiade ja antipaatiade tallermaaks, mida ta aga demokraatlikes riigis olla ei tohi. Nüüd on weel üks ala, ja see on ajutise walitsuse kommissaride ala. Need wõimuesitajad olid alati parteilikud, kuid ükski riigimees, ükski riigiametnik ei tohi olla partei inimene, ta wõib olla ja peab alati olema poliitikast arusaaja, kuid sel tunnil ja sel ajal, kui ta asja ajab, peab ta olema riigiametnik, aga mitte kui parteitegelane.

Ei suuda kuidagi uskuda, et meie kommissari ameti peale määratud oleks inimest juhustlike annetega, waid need olid siia pandud silmas pidades nende ilmaaadet, ja sellepärast tagandamised ja

uuestimääramised, lahtilaskmised ja kinnipanemised, loodi üldse niisugune seisukord, mis meie rahwast sundis kahtlema meie demokraatlise waimu juures ja selle puhta raha juures, mida nad ootasid. Wõiks ju igatahes oletada, et oli tarwidus niisuguste ametnikkude järele, nagu kommissarid, kuid isik, kes peab olema seaduse walwel, peab olema ka seaduse tundja. Ainult jantides on see wõimalik, et adwokaat arsti aset täidab, et seaduse walwel seisab, wõib olla arsti-teadlane, rohuteadlane, agronoom, wõi olgu missugune tahes, wõiks panna sinna ka ämmaemanda, kuid peaks ikka teadma, et poliitikategewus ei ole jant, seda ei wõi meie kunagi lubada, see halwab meie rahwa usaldust. See on mingisugune lastemäng, mida teha ei oleks tohtinud, see on õieti tants katku ajal. Siis on weel, millest meie ei saa kuidagi mööda minna, mis halwas jällegi rahwa meeleolu. See on meie halekuulus põhjakorpus. Need isikud arreteerisid, jagasid witsahirmu ja ei saa kuidagi moodi kõige parema tahtmise juures ütelda, kas nad tegid seda Eesti riigi wõi Wene riigi huwides. Nii kaua, kui meie ei katsu mitte parandada, mitte tõsta, seda rahwa usku meie püüete sisse, jääb see ootus niisama põnewile, ja kui meie seda tõepoolest ei suuda tõsta, siis asub rahwas eitawale seisukohale ja see on igatahes meie olemasolu ja meie iseseiswuse loomisele rohkem küsitaw seisukord, kui ta seda praegu on.

Nüüd kui minna selle seadusprojekti juurde, siis ei suuda sellestki mööda minna, pärast tuleb see üksikpunktiselt arutusele, kuid siin on need jooned, mis näitawad üldiselt seda poliitilist seisukorda, mille kohta see projekt käib. Siin nõutakse, et tuleb projektist wälja wõtta „pehmenada ülekohut, mis ägedas poliitilises wõitluses tehti“. Tuleb küsida, kas teie tõega tahate tunnistada, et witsahirmu jagamine ei ole mitte ülekohus. Need kinni wõtmised, mahalaskmised, mis ilma kohtuta toimetati seadust tundmata isikute poolt, on wägiwald, on ülekohus, ja kui tunnistaks, et isikud, nagu seisab lause teises osas, äkiliselt ei ole talitanud, siis meie küll seda ütelda ei wõi, seda wõiwad need ütelda, kes wõimu eesotsas seisid; kuid sellesse projekti pandi see lause „ägedas poliitilises wõitluses tehti“ pehmenduseks; kui teisiti arwatakse, siis wõtawad inimesed oma peale wastutuse, tunnistawad, et see kõik on tehtud kaine meele, seaduse ja rahuliku meeleolu juu-

res. Nüüd on veel üks osa, ja see on viimane punkt, mis on uues projektis üles võetud: see on see osa, mis käib eeluurimise all olevate kohta, siin uues projektis saab üles loetud, kelle poolt arretereeritud inimesed peavad wabaks saama; warju on jäänud miilits, warju on jäänud arretereeritud sõjawõimude poolt. Nüüd tahaks korrata, mis ma ütlesin, et kas see miilitsamees, kes tsaariajal teenistuses oli, on tõepoolest sarnane isik, sarnane asjatundja, kelle tegewuse juures kahelda ei tohi, et meie suudame sanktsioneerida selle inimese süütaust, nagu püha Rooma paawsti. Seda ei tohi, peame wabastama arretereeritud.

Teine hobune, kelle seljas ratsutatakse, on meie sõjawägi. Mis puutub sõjawäesse, siis on sõjapidamise juures erakorralisi juhtumisi, on lahinguid ehk niisuguseid momenta, kus ei saa asja toimetada kodanlised võimud — kuid pean ka seda ütleva, et sõjawäljal, kus nähtud küllalt kannatusi, kellegil huwi pole seda karikat uuesti täis walada ja veel kord lasta tühjaks juua. Uues seadusprojektis, kus loetakse üksikult üles kõik need arretereeritud, jäetakse välja, et seal süüta inimesi on arretereeritud. Mul on dokument, mis ütleb (loeb): „Operatiiv staabi teadete kogumise jaoskond I-se diwiisi juures, punkt nr. 1. — 30. aprillil 1919 a. nr. 639. Õiendus. Ükski III raiooni töökaitse kommissarile sisseantud palwekirjade nimekirjas tähendatud isikutest ei ole teadetekogumise punktis registreeritud, ega ole nad ka punkti poolt sõjapiirkonnast väljasaatmiseks võimudele ette pandud. Punktiülevaate eest sõjawäeametnik (Allkiri)“.

Miilits ütleb (loeb) „Teie kirja tagasi saates, ei leia ma neist väljasaadetud tööliste kohta ühtegi süüdistust tõsta. Narwa linna kalewibabriku miilitsaülem (Allkiri)“.

Siin on need juhusliselt võetud 15 töolist, kellest ühe kohta süüdistus on olemas, nii suur ehk väikene kui ta on. Tema poega otsiti Eesti sõjawõimude poolt taga ja mitteleidmise korral wangistati tema isa. Süü on siiski ette toodud ja võiks selle üle waielda, kuid kui tahetakse seda tõega süüks lugeda, siis wist küll seaduses sarnast punkti ei ole ja isegi wanaseaduse Jehoowa, kes küll öeldakse olevat õige karm, ei karista wanemaid laste pattude pärast, waid ümberpöördukt. Nii et siin küll on süü, kui sellest süüst üldse tahetakse rääkida, ja karmim kord,

kui wanaseaduse ajal. Nii siis, kui tuleb punktide järele arutamine, ma loodaks küll, et ka need isikud, kes on võetud lahingute eel või ajal wangi ja kelle kohta sõjawõimud süüd ette ei too, sest et niisugust olemaski ei ole, seadusprojekti läbi lahti lastakse, et seaduse lõpp saaks muudetud ja see esimene osa, kus räägitakse wägiwallast, saaks ka uuesti üles võetud, nagu ta oli selles redaktsioonis, mis parandusele läks. Mis puutub eeluurimise all olevatesse, tähendan, et komisjonis võeti see uues redaktsioonis wastu kuue häälega wiie wastu. (K i i d u a w a l d u s e d p a h e m a l p o o l).

J. Jans (sd.): Mina tahtsin ainult viimase punkti kohta täienduse teha, terwet projekti ei ole ma läbi waadata saanud. (Naer). Ma tähendan selle kohta, et nüüd sel silmapilgul kurjategijaid lahti lasta, see oleks meie riiklisest seisukohast hädadohtlik, see sünnitaks süüta inimeste hukkaasaamist wäerinnal. Kuid kindel on, ja seda on sõjawõimud ise tunnistanud ja ka rahwaesitajad ütelnud, et süüta inimesi praegu kinni istub, ja just seljataguste olude tõttu. Süüta inimeste lahtilaskmise pärast tuleb see ettepanek. Teatan kategooriliselt, süüta inimestele tuleb andeks anda. Wiimases punktis on aga just süüta inimesed kinnijäämisele määratud ja seal on, ma ei tea, kas üksikasjaliselt on võimalik rääkida (W a h e l h ü ü e: O l g e h e a d, p a l u m e), nii et siin selle projekti järele mitte süüta inimesed lahti ei saa, waid on kartus, et saawad isegi need lahti, kes ei tuleks mitte lahti lasta. Kuid selle kohta wastan ma siis, kui projekt punktide wiisi arutusele tuleb, arwan aga praegu selle projekti arutuse juures tuleks viimane osa I. ära lahutada, nii nagu need ettepanekud olid lahutatud. Teistwiisi hääletada mina ei arwa võimaliku olevat, sest viimane punkt on minu teadmise järele komisjoni poolt redigeeritud, ja ta tuleb teisel kujul wastu võtta. See oleks, mis ma üldse selle projekti kohta tahtsin tähendada.

J. Tõnisson (rhw.): Ma ei tea õieti, mis pärast rahwasaadik Wain nii pikalt wiibis selle küsimuse juures üldlikkude seletustega. Meil ei ole siin walitsuse tegewuse aruandega tegemist, waid meie oleks tahtnud nõuda seletust eelnõu kohta. Kuuldub, et akl. Wain on ise komisjoni liige olnud ja ta oleks wõinud mõnda asja walgustada, mis puutub selle küsimuse sisu kohta. See lootus on aga asjata ol-

nud, tema jutustab sellest, mis kõik oleks võinud olla ja mis on sündinud, ilma et ta seda põhjendaks. Muuseas ütleb tema, et miilitsamehed sellepärast nii hirmsasti on eksinud, et nemad enamasti endised politsei-urjadnikud, politseimehed on. Kuidas on see lugu siis tõepoolest? 1917 a. valimised tõid enamasti kõikidesse maakonnawalitsustesse pahempoolse enamuse. See pahempoolne enamus on miilitsamehed valinud. Kuidas siis tõesti tsariaegseid urjadnikuid on tahetud selleks ametisse panna, et nad kurja teeksid?! Seda ometi oletada ei või.

Mis nüüd sellesse eelmõusse puutub, siis on minul enam kui tõsine kuulda komisjoni aruandja seletust, et ei ole mitte võidud vägede ülemjuhatajaga kokku leppida kahe esimese punkti kohta, kus wäejooksikutest jutt on. Wäeülemus on seletanud, et wäerinna kindlustuse ja distsipliini alalhoidmise mõttes ei tohi taks mitte ülearu pehmesüdamliselt wäejooksikute wastu välja astuda, kui komisjon seda on soowitanud. Niipalju kui mina aru sain, olid kawatsused nii, et need wäejooksikud, kes enne 25. jaan. vägedest lahkunud on, woiwad andeks saada, kui nad kolmes lahingus wahwasti on wõidelnud. Pärastised wäejooksikud aga langewad karistuse alla. Mina ei taha tõesti mitte salata, et wäejooksikute küsimus wäga raske on, eriti meie oludes, kus meil mehi nii wähe, kus meil wäerinnal nõudmine wõitlejate järele nii suur, et just meie oludes seisukord iseäranis raske on, kui tahame seisukohta selles asjas wõtta. Mina usun, et ülearune hellus tõesti mitte kohane ei ole ja meie mehed ei tohi mitte tunda, nagu oleks argtusel nii palju õigust meil Eestis, et tema võib karistamata pead tõsta, kuna meil suurem osa mehi wõitlewad kui lõwid. Need memmepojad aga, kes on katsunud pääseda tule eest ja on argtuses koju katsunud põgeneda, ehk teisalt, kus neid ei leita, selle asemel, et wahwasti tulle minna, isamaad ja riiki kaitseda, need arad hinged ei teeni ära, et nende wastu ei tea kui armulik oldaks. Kui meie nende wastu liig leplikud oleme, siis hindame seda ohwrit, mis wahwad mehed wõitlustules toowad Eestile, liig halwasti. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a r e m a l p o o l). Nii saame sõjameeste meeolust küll aru, kui nad selle wastu wõitlewad, et tahetakse neile argadele meestele, wäejooksikutele, lugu nii kergeks teha. Aga meie ei tohi teiselt poolt ka mitte unustada, et meie ometi iseära-

listes oludes oleme pidanud oma iseseiswusewõitlust algama ja jätkama. Meie oleme 700 aasta jooksul Lembitu päewist ometi õppinud unustama meie wahwust. Kui meie rahwa hinges siiski nii palju wahwust on leidunud, et Eesti iseseiswuse-wõitluse peale ka teised imestusega waatawad, siis on see uskumata. Muudkui need lihtsad maamehed, kes on wõidelnud sirbi ja sahaga, kellel ei ole juhust olnud õppida mõõka kandmagi, kellel ei ole mitte juhust olnud wahwust, julgust, mehelikku olekut eneses kaswatada, need lihtsad maamehed ei wõi mitte ei tea kui kanged kõik olla. Kui kohus alandab karistust wabandawate põhjuste mõjul, siis on meie argadel ometi palju süüdpelwendawaid põhjusi. See hingeline langus, mis suurtest hulkadest läbi käis, kui wastase suured rüüstawad, werejanulised hulgad maa peale langesid, kui tuli waenlaste hulkasid nii suurel arvul, et ei teatud neid lugeda, ja kui wõimetus paistis silma meie poolt, et ei olnud wõimalik ennast kaitseda, siis oli arusadaw, et aramad meie hulgast löid kartma ja katsusid ennast päästa. Kui pärastgi weel selles meeolus inimesed meil lähema minewiku mõjul ja kõiksuguse wäliste kihutustöö tagajärjel ikka weel pelglikud on ja kardawad, kas meie läbi tungime, kas meie püsime, ja kui weel selle peale waatame, kuidas katsutakse kihwti tungutada inimeste hingesse suurte rahasummade käimapanemise abil kihutustööd tehes, eks see ole siis ometi arusadaw, et aramad mehed katsuwad ennast päästa, ilma et igakord oleks ei tea kui suur kuritahtlus, kuritegewus nende meeltes. Kas ei ole siis tähtis, et meie nendele argadele siiski wõimaluse anname kord jälle pead tõsta tohtida, siis kui nad oma läbi on maha pesnud wahwuse-tegudega. Kas ei ole ometi tähtis, et meie neile annaksime wõimaluse, oma süü heakstegemiseks tulle minna. Ja kui wäeülemus arwab wõimalikuks, et need, kes enne 25. jaanuari on polgu maha jätnud, tohiwad oma süü andeks saada, kui nad kolm korda lahingutes käies wahwust üles näitawad, kas ei kaoks siis mitte konflikt nende wahel, kes Asutawa Kogu armuandmise ja teiselt poolt meie wäerinna kindlustuse mõttes igaüks oma seisukohale on jäänud? Kas ei kao siis lahkumine nende wahel selle läbi, et meie paneme meestele ette, nemad peawad wahwuse läbi näitama, et nad meie armu ära teeniwad, et Eesti rahwas oma

poegadele andeks annab, kui nad oma süüdi ja nõrkust teo läbi heaks teewad. Kas ei võta meie siis paljudelt eksijatelt koormat pealt, mis neid eluotsani suruks? Ja kas meie ei aitaks siis nõrku meesteks saada, ilma et see nende hulgas, kes väerinnal võitlewad, kaksipidimõtlemit sünnitaks, nagu antaks armu kergesti oma kohuste unustajatele? Kas ei ole loota, et väerinnal osatakse hinnata seda, et mitte kerge südamega andeks ei anta, vaid nõutakse, et nüüdsel päeval aramadki oma kohust täidawad riigi ja rahwa vastu. Selles mõttes soowitaksin, et muudetakse määrusi eelnõus wäejooksi-kute kohta selles mõttes, nagu wäejuhatus on soowitanud. Loodan, et meie selle eelnõu kergesti kokku leppides ühel meelel wõime vastu võtta, ilma et meil kahtlust oleks, et meie liig hõlpsasti armu anname argadele ja seeläbi oma wahwate meeste seisukorra wäerinnal nõrgaks teeksimine.

M. Neps (sd.): Mul ei tule mõttessegi siin katsuda nõnda ütelda efekti luua, ei tule mõttessegi kirjeldada nii ühelt kui teiselt poolt, et meeolu luua, kuid ma katsusin waadata lähemalt nende projektide sisu. Kui sisuliselt silmitseda neid kahte seaduseelnõu, mis sisse antud, esimene kord komisjoni poolt välja töötatud ja tagasi lükatud ja nüüd seda teist projekti, mis uuesti ette pandud ja kui veel arwesse võtta, et rahwasaadik Tõnisson seda teist projekti veel, nõnda ütelda, lahjemaks teha soowib, siis tuleb tingimata meelde see Waarao unenägu, et need lahjad lehmad tahawad rammusad ära neelda, ja järele jäämas ei ole enam midagi. Kõige pealt ei lepita sellega, et olewat esimeses projektis öeldud, et tahetakse pehmendada wägiwalda ja ülekohtu, mis poliitilises wõitluses tehtud. Selle üle sai komisjonis kõwasti waieldud ja seda wõib ka siin kuulda. Rahwa seas, nagu akl. Wain wäga õieti tähendas, on juurdunud niisugune arwamine, et wägiwalda ja ülekohtu on tehtud. Kas on see arwamine põhjendatud wõi mitte, aga see arwamine on olemas ja selle ärakõrwaldamise mõttega tuleb tegemist teha. Kas on tähtsam tekitada rahwa seas arwamist, et Asutaw Kogu sennist tegewust heaks kiidab, wõi on tähtsam see, et sennist walitsust kuidagiwiisi mõne terawana sõna läbi puudutada ei saaks. Sellepärast arwan mina siin kohal, et tähtis on see, — kuigi wahest mõni teraw sõna,

tabab, wõib olla ka mitteõiglaselt sennist tegewust, — et wõidaks luua rahwa seas meeolu ja kindel arusaamine, et on sündinud. Eestis poliitiline pööre Asutawa Kogu kokkutulemisega, et sellest päewast peale seda mitte enam ei kordu, mis senni sündinud on, sellepärast arwan ma, et esimese eelnõu sissejuhatus peaks olema wastuwõetaw.

Peale selle tahaksin paragrahwi 129 ja 131 kohta, mis ka on sellest projektist lõppude-lõpuks välja jäänud, paar sõna ütelda. Isegi see teine projekt kõneleb sellest, et nüüd tahetakse asuda õigluse ja wabaduse põhimõtete peale. Enne tsaari walitsuse ajal mõnel suurel riigipühäl kuulutas tsaar ka armu. Siis ei põhjendanud ta seda mitte wabaduse peale, waid ta ütles „Ma tahan armu heita oma armsa rahwa peale“. Siin räägitakse aga wabadusest, siis peaks selles projektis kõrwaldatud olema kõik need mõisted, mis sissejuhatuses vastu räägiwad. Paragrahwid 129 ja 131 karistawad sõnalisi kuritegusid, siis peaks nad ka amnestia alla käima. Tähendab, sõnad on alguses hoopis teised, kui sisu. Peale selle on veel suur lahkuminek eelnõude teises punktis. Esimeses eelnõus räägitakse sellest, et kui täiskogu surmaotsust ei kinnita, et siis surmatu omastel on õigus riigilt ülespidamist saada. Teises projektis ei räägita sellest mitte midagi. Kui surmatute omaksed wõiwad nõuda asja uuesti läbiwaatamist, mis siis sellega üldse tahetakse kätte saada, kas ainult süütuse konstateerimist. Pean ütleva, et tegelikus elus inimehe veel otse rahunuks saab tehtud, kui talle kohus selgeks teeb, et tema ligem sugulane on langenud just õigluse tunde puuduse tõttu. Ja kui tema rahuldatud ei saa vähemast ülespidamise saamise õigusega riigilt, siis ma arwan, ei pruugiks üldse anda õigust asjade uuesti arutamist taga nõuda. Esimene eelnõus ses asjas oli palju wastuwõetawam. Siin räägiti sellest, et mis jaoks anda inimestele toetust riigi poolt, kui surmatu perekond seda ei tarwita, sest, wõib olla, on see täiesti töowõimeline perekond. Meil ei ole veel mitte Eestis jõutud niikaugele, et eraomandust ei tunnistata. Kui eraomaniikkude käest midagi rekwireeritakse, siis kui ta küll muud vastu ei saa, kwiitung antakse ometi, mille järele lubatakse maksta tasu. Kui nüüd perekonna käest wõetakse ära tema ainukene warandus — perekonna toitja ja temale siis mitte midagi vastu ei anta, see on minu

arwates ülekohus. (K ä t e p l a k s u t a - m i n e p a h e m a l p o o l). Wõib olla just selle inimese perekonnal muud warandust ei ole, kui surmatu tööjõud, ja kui see tööjõud, see ainukene warandus on wõetud perekonna käest, ma arwan, seega on wõetud kõige suurem warandus, mis üldse wõtta võib. Kui mõne warandusega isiku käest wõetakse warandus, mis null on selle kõrwal nagu kui perekonna toitja ärawõtmine surmamise läbi, siis awaldatakse suurt protesti ja nõutakse tasu. Ja kui nüüd siin perekonna toitja tapmise läbi saadud kahjutasust räägitakse, siis jäetakse see ilusasti projektist välja. See ei ole minu arwates mitte õiglane, sellepärast peaks ka see osa, mis esimeses projektis sellekohta on, tingimata sisse jääma.

Mis puutub wäejooksikute wabastamise kohta, siis räägiti siin suurelt ja tordalt, et just nende seas, kes praegu frondil kui kalju seisawad, wäejooksikute amnesteerimine halba muljet awaldab. Pean tähendama, et wäejooksikute amnesteerimine iseenesest kuigi suur armuand ei olegi. Wäga võimalik, et need wäejooksikud, kes wangis wäga halbades tingimustes ehk ei istu, õnnelikumad on, kui neid peaks frondile saadetama, (J. Tõnisson (rhw): H ä b e m a t u s) sellepärast on amnesteerimine ja wäerinnale saatmine just riiklise tähtsusega. Wäga võimalik, et inimesed, kes algul kahewahel olid, kel tõesti, nõnda ütelda, usku ei olnud kõige selle sisse, et nemad nüüd walmis oleks tõesti isamaa kaitsemiseks välja astuma ja kui nende käest võimalus ära wõetakse ja wangis peetakse, siis oleks see riikliselt kahjulik. Me teame, et niisugused wäejooksikute amnesteerimised uudis ei ole, isegi suured kodanlised walitsused katsusid aasta jooksul mitu korda neid amnesteerida, et jälle sõjamehi juurde saada. Peale selle ei ole tegelikus elus nende inimõste sõjaliinitagustesse tarwilistesse paikadesse asetamine sugugi riikliselt nii kardetaw, kui neid hakatuses kahtlustatakse ja mitte liini peale ei taheta saata, nii et ka wäejooksikute amnesteerimine täies ulatuses wastuwõetaw peaks olema. Ma loodan, et paljud wäejooksikud arwesse wõtawad seda pööret, mis Asutawa Kogu kokkutulemisega sündinud, kui Asutaw Kogu seda pööret välja paista lasab. Wäga võimalik, et need isikud, kes senni ei tahtnud aktiivselt osa wõtta, nüüd seda tahawad ja ka seda tõesti tegema saawad. Kui meie

Asutaw Kogu ei tahaks mitte sugugi välja paista lasta, et siin pööre on olnud, siis on põhjust karta, et leidub inimesi, kes wagusi istuwad ja kunagi tuliselt isamaa kaitsmisele välja ei lähe, aga kui kuulutatakse välja, et waadake, teie olete eksinud, ja kui teie nüüd isamaa kaitsmiseks välja lähete, siis wabastame teid. Kuid nüüd, kus Eesti wabariik loomisel on, peate teie seda loomist omalt poolt toetama ja seda võimalikuks tegema. Ja loodan, et paljud nendest, kes kinni istuwad, nüüd julgusega ja kindla talitmisega uuesti wäerinnale tagasi lähewad, nii et siin midagi riikliselt kardetawat ei ole. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l p o o l).

M. Kurs-Olesk (sd.): Asutawa Kogu liige Tõnisson on sellega harjunud, shesti pahemale poole tegema, nagu oleksime meie, sotsiaaldemokraadid, äraandjad. Meie oleme seda küllalt näidanud, et meie riigitööst osa wõtame täie jõuga ja täie auruga ja edaspidi seda ka teeme. Eesti wabariiki ei oleks mitte ilma meleta. Kui ma sõna wõtsin, siis tahan mina naisena kahte punkti kaitsta, mis siin muuta tuleks. Esiteks wäejooksikute kohta amnestia asjus. Meie ei suuda mitte demokraatlist wabariiki kaitsta surweabinõudega. Mida ennem ei ustud, ninelt et meie kord seisma jääks, ustakse nüüd. Isegi intelligents oli hakatuses kõhklewal seisukohal kui ütles: Meie teeme kaasa ja ei teagi, mis sellest välja tuleb, seda enam lihtinimesed. Teisel põhjal oleks meil ka praktiline sõjajooksikutele andeks anda, nimelt meie saaksime scalt ühe terve kogu, kes wõiwad appi minna ja puhkust wõimaldada neile sõduritele, kes wahet pidamata liinil on. Meie saame neid ära kasutada, sest meil ei ole andmeid, et nad samasugusel meeleolul on, nagu seda enne alla kriipsutati. Ma olen kahjuks naine ja wõi osa wõtta oma kodumaa kaitsmisest, aga kui meie Tartu naised ringi waatasime oma tuttawate ringkonnas, mis ka haritud ringkonnad, siis tuli tahtmata kecelele, miks teie siin istute, miks otsite kohti, et wäe seljataka olla? Miks teie, mehed, ei suuda seda teha; meie, naised läheme siis välja, kui seisukord äärmiselt teraw. Kadugu see argtus! Etteheide käib nende kohta, kes mitte wäerinnal ei ole, waid omale sooje pesi otsiwad. Rahwaerakondlane Tõnisson ei ole seda argtust mitte küllalt seal alla kriipsutanud, kus seda tarwis on.

Teises punktis tahaks toetada nimelt seda abiandmise küsimust ülekohtuselt ärasurmatute perekondadele. Kes nälgaga puudust ei ole tundnud, see ei saa aru, mis tähendab, kui toitja ära on võetud. Teie näete oma ümber niipalju kalwatute nägudega puudustkannatawaid lapsi, näete neid ka neis perekondades, kus toitja veel alles on. Ka rahaline seisukord riigil on nii raske, et mitte igalpool appi tulla ei saa, kus seda tarwis. Veel suurem häda on seal, kus perekonna toitja on ära võetud. Ma toetaks seda kõigest ihust ja hingest, et see üles saaks võetud. (Kiiduwaldused pahemal pool).

K. Einbund (rlhw.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Mul on kogu see aeg tunne, et pahempoolsete erakondade liikmed tänasel eelnõu koosolekul amnestia arutusel justkui eneses kahte hinge peidawad. Ise hing paistis; kui nad komisjonis hääletasid eelnõu poolt, kui praegusel korral, mil nende asemikud kõnelewad sama punktide wastu.

Kui komisjoni liige pean ütleni, et komisjonis olid suuremad lahkuminekul amnestiaelnõu sissejuhatus arutusel. Lubatagu, et ma toon ühe kui teise teksti siin ette. Endine tekst kõlab järgmiselt: Wastu tulles rahwa enamuse õiglastele nõnetele pehmenada wägiwalda ning ülekoluit, mis tehtud jne. nagu praeguseski tekstis. Komisjoni enamus leidis, et niisuguse sissejuhatuses oleks täiesti wõimatu amnestiat wälja anda. Ja nagu wabariigi prokuröör õieti tähendas, kui meie amnestiaelnõu niisuguse sissejuhatuses wälja annaksime, siis ei oleks see mitte amnestia. Sellega tunnistatakse, et enneteltud kuritööd ja karistused ei olnudki seaduslikul alusel põhjenuwad, ja kui niisuguseid ei saa neid loomulikult mitte amnesteerida. Sotsiaaldemokraadid ei olnud sellega nõus ja nõudsid endise sissejuhatuses allesjätmist. Teine lahkuminekul oli §§ 129 ja 131 wäljajätmise puhul. Üks sotsiaaldemokraatide asemik oli wäljajätmise poolt, kuna teine hääletas selle wastu, nii et ka siin nende wahel täit ühtmeelt ei olnud. Edasi wõtsid sotsiaaldemokraadid veel sõna tasumääramise wäljajätmise puhul. Ka siin ei olnud, kui ma ei eksi, sotsiaaldemokraatide asemikkude wahel ühtmeelt. Üks nendest seletas, et see punkt sünnitab segadust ja tuleb wälja jätta, ainult teine hääletas selle wäljajätmise wastu. Nii leiame meie, et sotsiaaldemokraatidel on praegusel

korral kaks hinge. Komisjonis olid nende asemikud eelnõu poolt, siin aga wõtawad rahwa ees teise nõu ette ja kõnelewad wastu. (Wahelhüüded: Õigus. Walus. Kibc. Kiiduwaldus). Tahame meie Asutawa Kogu tööd edasi wiia, siis tuleb nõuda, et komisjonides kui ka awalikult rahwa ees ühtlase näoilmega ja järjekindlusega wälja astutakse.

Felkõneleja härra Nepsi tähendustest wõib järeldada, et wäejooksikutest miski-sugune priwiligeeritud seisus tahetakse luua. Kui frondilolija pean protesteerima, et tahetakse luua nendest, kes meie praeguse riiklise üleselitamise juures kuritegeliselt wälja on astunud, kannatajaid. Nad ei olegi siis süüdlased; nagu seda praegu näidatakse. Praeguse õigusemõiste juures meie riigikorra üleselitamisel on see täiesti arusaamatu. (Kiiduwaldus paremal pool).

Juhataja A. Rei: On ette pandud rahwasaadik Seljamaa poolt waidlusi lõpetada ja üksikasjaliste punktide juurde üle minna. Meie kodukord ei sisalda veel täielikka määrusi seaduseelnõu lugemise korra kohta.

J. Seljamaa (töcr.): Kui ma ettepaneku tegin waidlusi lõpetada, siis sellepärast, et kõnelejad, kes ülesse astusid, ei kõnelenud nii palju amnestiaelnõu poolt ehk wastu, waid peatasid peaasjalikult eelnõu üksikute punktide juures. Üksikud kõnelejad, amnestiaelnõu arutades, tarwitasid ütelsi, et oma wastastele terawusi ütelda. Ma arwan, et see praegusel silmapilgul ei ole mitte tarwilik ega soowitaw ja et tööd kiirendada, siis oleks waja rutem see eelnõu wastu wõtta ja üksikute punktide lugemisele üle minna. Ma tahtsin tähelepanu juhtida Eesti ajutise maanõukogu kodukorra peale, mille põhjal üldine arutamine meie praktikas oli järgmine: 1 lugemisel mindi üle üldistest waidlustest üksikute punktide arutamisele.

Juhataja A. Rei: Asutawa Kogu liige Seljamaa on seletanud oma ettepanekut selles mõttes, et ta mõistab üksikasjalise arutamise esimeseks lugemiseks. Ma panen seda Asutawale Kogule otsustamiseks, kas lugeda esimeseks lugemiseks üksikasjalist arutamist. Kas leiab Asutaw Kogu wõimalikuks minna esimese punkti lugemisele, seaduseelnõu üksikasjalisele arutamisele. Kas tehakse teistsuguseid

ettepanekuid? Kui ei telita teisi ettepanekuid, siis palun neid, kes raliwasaadik Seljamaa seletust toetawad, seda heaks kiidawad, käed üles tõsta. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtaw enamusel wastu wõetud. Praegu mõistan seda hääletamist kui põhimõttelikku otsust seaduseelnõu lugemise korra kohta. Aga selle järele on waja otsustada, kas akl. Seljamaa ettepanek wastu võtta, nimelt üldiseid waidlusi lõpetada ning üksikasjalise arutamise juurde üle minna. Kas tehakse mingisuguseid teisi ettepanekuid selle kohta ja kas soovib keegi akl. Seljamaa ettepaneku poolt ehk wastu sõna võtta? Kui sõna ei võeta, panen akl. Seljamaa ettepaneku hääletamisele, et üldist arutamist lõpetada ja punktide arutamise juurde üle minna. (Hääletatakse). See on see ettepanek nähtaw enamusel wastu wõetud.

5. Amnestia- Aruandja L. Olesk:
seaduse eel- Eesti Asutawa Kogu am-
nõu — luge- nestiakomisjoni poolt
misel. wastuwoetud seaduseelnõu
(loeb):

Wastu tulles raliwa enamuse õiglas-tele nõuetele kindlustada uut Eesti wabariigi korda, mis õigluse ja wabaduse peale põhjendatud, kuulutab Asutaw Kogu järgmist:

1. Wabastada wastutusest ja karistusest ühes kõigi selle järeldustega kõiki, kes on süüdlaseks mõistetud, ehk keda süüdistatakse tegudes, mis korda saadetud kunni 23. aprillini 1919 a. ja ette nähtud:

a) ajutise walitsuse määruses wäljakohtute asutamise kohta 5. detsembrist 1918 a. § 5 punkt e all („Riigi Teataja“ nr. 6, 11. detsembrist 1918 a.);

b) ajutise walitsuse määruses 25. märtsist 1919 a. wäljakohtute üle § 19 punkt 9 all („Riigi Teataja“ nr. 19, 29. märtsist 1919 a.) wälja arwatud käsu täitmata jätmised sõdurite poolt;

d) ajutise walitsuse määruses wäeteenistuse kutse täitmatajätmise kohta 3. detsembrist 1918 a. („Riigi Teataja“ nr. 5, 7. detsembrist 1918 a.). Kõik wäejooksikud ja wäeteenistuse kutse täitmata jätjad, kes senni wastutusele wõetud, ei ka karistuse alla langenud ei ole, saawad wastutusest ja karistusest wabastatud, kui nad kahe nädala jooksul selle seaduse

wäljakuulutamise päewast arwates oma wäeosadesse ehk teenistuskutse täitmisele ilmuwad.

J. Tõnisson (rhw.): Teen ettepaneku, et kõik kolm osa ühendataks ja siis juurde lisataks selle punkti lõpul: „teenistuse kutse täitmisele ilmuwad ja kolmes lahingus isiklikku wahwust üles näitawad“. Siin tuleksid need, kes enne wastutusele wõetud ja karistatud ei ole, wastutusest ja karistusest wabastada, kui nad teatawa aja jooksul selle seaduse wäljakuulutamise päewast oma wäeosadesse ehk teenistuse kutse täitmisele ilmuwad ja kolmel puhul isiklikku wahwust üles näitawad sõjawäeosa ülema ettepanekul. Seda peab sõjawäeülema kindlaks tegema, kas nad wahwad on ja kohust täidawad. Sellest on küllalt selle wastu, et niisugused mehed seal teistele ainult nultluseks on. Ma olen wäerinna meestega kõnele- nud, kes ütlewad: „Kui wäejooksikud tulewad siia ja saadetakse meie hulka, siis ei täida nad oma kohust mitte, nad wõiwad ainult wäerinda nõrgendada“. See oli alles selle nädala algul, kui mehed, kes ise wõitlustes olid, seda mõtet awaldasid, nii alamwäelased kui ka ohwitserid. Meil tuleb igatahes nende arwamis- tega rühkendada, sest et nemad igatahes palju paremini wäerinna tarwidusi tunne- wad, kui meie seda Asutawas Kogus tunda wõiksime. Igal ühel meist on tutta- waid wäerinnal ja need saawad tunnis- tama, et wäejuhatusel ja ülemjuhatajal, kui tema siin ilma piiramata amnestia wastu on, ometi oma põhjused on. Selles mõttes teen ettepaneku.

Juhataja A. Rei: Rahwaesitaja Tõnisson, ma palun ettepanek kirjalikult teha. Sõna on täienduse kohta komisjoni aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Kõigi nende läbirääkimiste peale vaatamata, mis enne üldiste läbirääkimiste juures ja selle täien- duse kohta ette kanti, panen siiski ette komisjoni redaktsiooni juurde jääda, mis komisjon wastu wõttis. Kõiki seda teades, mis täna siin on ette toodud, mis iseäranis sellesse puutub, et wäejooksikud wõiksid frondil korratust luua, siis ei ole siin kuskil määrust selle kohta, kuidas wäeülemus nende jooksikutega talitama peab. — kas ta isewäeosa nendest loob ehk kas ta neid seljataga tarwitab, see jääb wäeülemuse enese õiendada. Meil on ainult karistuse ja trahwi äramäära-

mine otsustada. Ja et siin midagi uudist pole ette toodud, siis toetan ma ettepanekut nii, nagu ta on üles võetud.

Juhataja A. Rei: Asun hääletamisele. Meie kodukorra järele tuleb hääletada esiti rahwasaadik Tõnisson'i poolt tehtud täiendus. Rahwasaadik Tõnisson'i täiendus on järgmine: Et 3 punkti kõik kokku võetakse ja sinna tuleks juurde lisada: „ja kolmes lahingus isiklikku wahwust üles näitawad, oma wäeosa ülemuse ettepanekul“...

J. Tõnisson (rhw.): Lisandust tuleb nõnda mõista, et mitte wahet ei tehtaks nende wahel, kes enne 25. jaanuari ja hiljem sisse kutsutud, selle peale waatamata, kuna nad sisse kutsutud.

Juhataja A. Rei: Akl. Tõnisson'i täienduse kohta on sõna akl. Jans'il.

J. Jans (sd.): Mina waidlen selle wastu järgmisel põhjusel. Härra Tõnisson tähendas, et neid isikuid ei wõi wäerinnale saata, sest et nad seal distsipliini kõigutawad ja selle läbi sõjawäljale kahju toowad, selle juures pani ise tingimisi ette, et neid peab wäerinnale saatma ja laskma wahwust üles näidata. Aga kui nad wahwust üles ei näita ja seal riigile kahju toowad, mis siis on? Sellepärast on akl. Tõnisson'i parandus täitsa wastuwõtmata. härra Tõnisson'i enese seisukohalt. Nii panen ma ette seda ettepanekut tagasi lükata.

K. Ast (sd.): Mina tahtsin selle peale tähelpanu juhtida, et ei saa mitte wäeteenistusest kõrwalekaldunud isikute amnesteerimise küsimust ühte seada wahwuseküsimusega. Ma arwan, et suur hulk nendest wäejooksikutest, kes selle amnestia järele, kui see niimoodi wastu võetakse nagu komisjoni poolt ette pandud, wabaks saawad, sellepärast wäejooksikuteks saanud ei ole, et nad küllalt wahwad ei oleks olnud, waid on küllalt teisi põhjusi. Neist põhjustest on siin juba räägitud, sellepärast tahan mina ainult ühe põhjuse peale tähelpanu juhtida. Esialgul, aga ka praegu, oli palju korralagedust wäeteenistusse wastuwõtmise juures. Peale selle ei olnud püsiwat fronti alguses ja seal oli kerge saada wäejooksikuks. Minule isiklikult on tulnud palju kaebtusi ja teadaandeid, milles suusõnaliselt ja kirjalikult seletatakse, et on wäejooksikuteks tunnistatud sõdurid, kes on kogemata teistest maha jäänud, siis saa-

baste ja kehakatte puudusel koju läinud, et selles asjas ennast warustada. Wahepeal on neid taga otsima hakatud; nad on mõnikord ise tagasi ilmunud oma wäe- osasse, kuid siiski wäejooksikuteks tunnistatud. Nii siis oli väga kerge wäejooksikuks saada, ilma et inimesel seal juures suuremat süüdi oleks. Ei wõi amnesteerimist kuidagi seada ühendusse isikliku wahwusega. Kuidas wiisi amnesteeritud isikuid tarwitada ja ausaks ja ustawaks tunnistada, see küsimus jääb lahtiseks — see on sõjawäeülemuse otsustada. Kas neid amnesteeritud saadetakse otsekohe frondile, wõi luuakse neist isäraline sõjawäesalk, millest mina küll isiklikult head ei looda, see jääb lahtiseks. Kui palju ja missugusel wiisil neid tarwitada, seda oskab sõjawäeülemus väga hästi isegi otsustada, sellepärast oleks ülearune meie poolt oma amnestiaprojektis ära näitama hakata, et siis neid lõpulikult amnesteeritakse, kui nemad on isiklist wahwust üles näidanud. Leian, et paljudel ehk ei saa wõimalust olema oma isiklist wahwust üles näidata. Teiseks wõib olla palju isiklist wahwust seal, kus seda märgatagi ei osata. Kõik seda olen ma ütelnud oma tundmuste kohaselt, mitte fraktsiooni seisukohast wälja minnes. Inimlistest tundmustest wälja minnes, pean härra Tõnisson'i poolt tehtud ettepaneku wastu waidlema.

J. Tõnisson (rhw.): See ei ole mitte kangekaelsus, et mina teist korda selle ettepaneku pärast wälja astun. Ettepan- dud teed on käidud ka muidu wäejooksikutele armu andes, asiata on siin seletama tulla, nagu oleks meie wäeülemuse üles- leidus, et ainult wahwatele süüd kustut- tada. Kui öeldakse, et ei ole wäejooksikud arad, siis ei taheta mitte tööelusid tä- hele panna. Katsutagu wabandada kuidas tahes, arad on nemad. Ja mina kordan, et kui niisugused arad hinged saadetakse wäerinnale ja seatakse teistega ühesarna- seks wäerinnal, kus meie mehed kui lõwid on wõidelnud, siis wõite arwata, mis nende meeste hinges liikumas on, kelle hing wiis kuud igapäew kaalu peal, kui surmahädaolt silma ees seisab, siis tär- kab seal pahameel. Kes sõjameestel hä- witab uhkustunde, mis waatab argade peale, et nemad ei ole mehenime wäärt, see wõtab meie sõjawäelt niisuguse jõu, ilma milleta meie ei saa wõidelda 70 me- hega 500 wastu ja 120 mehega 500 ümber piirata, mis on sündinud hiljuti weel. Ja

kui teie arwate, et see tähtsuseta asi on, mis wäejuhatus ütles, ja ainult nõnda teha, kuidas komisjon on otsustanud, siis wõetakse niisugune wastutus enese peale, millest meie hing wärisema hakkab, kui tema nüüd mitte ei wärise. Rahwas on meid walinud, et meie oskaksime asju tõsiselt otsustada ja kaaluda. (Pahemalt poolt: Ei oska!) Igaüks hindab ennast kõige paremini! (Käteplaksutamine paremalt poolt).

Juhataja A. Rei: Palun kohtade pealt mitte wastu rääkida.

J. Tõnisson (rhw.): Meie käime siis, kui ülemjuhataja soowidele wastu tuleme, sõjaaegsete traditsioonide järele. Teiselt poolt wõib kohtuminister ütelda, kas sellel mõttel ei ole sarnadust sellega, et jäetakse karistus täide saatmata ja jäetakse süüdlane katse peale, kuidas kurjategija ennast ülewäl peab. Kui tema ei pea ennast ülewäl kui aus kodanik, waid langeb tagasi, siis wõetakse arwesse see, mis ennem temale süüks on antud ja mõistetud. Ei lange aga tema mitte, siis jäetakse karistus ära. Siin on juhtimas see mõte, et inimene peab ennast parandama. Inimesele on tarwis sisemist hingeelulist katsumist, et tema ennast kokku wõtaks ja siis kaswaks kuritegewuse pinnalt tõlise inimese wäärtuseni. Ja siis ütleb igaüks: Teie olete süüdlased raskes kuriteos, olete riigi äraandjad, olete alatuse korda saatnud, aga kui teie edaspidi tublid mehed olete, kui näitate, et mehewäärtuslised olete, siis unustame meie seda ära. Siis ei saa wäejooksikud mitte kui alatud hinged armu, waid kui ausad mehed. See loob teise isikutunde nendes, see paneb neid kaswama ja siis saawad nemad pärast, nagu oleme wägedes näinud, teises hingeelus wõitlema. Siin wõib ainult tehniliselt kõneleda sellest, kas see hea on, kui ülemuse kätte otsustada antakse, kas mehed wahwad on, wõi mitte. Sõjamehed ütlewad, et wõib ka seda juhtuda, et ei tule sellel mehel niisuguses wäeosas teenida, kes kolm korda lahingusse satub; aga nii palju kui meie teame, on nüüd võimalusi nii palju. Meie teame, ükski wäeosa ei ole meil mitte ainult mõnes üksikus lahingus käinud, neid lahinguid on ühte puhku. Pealegi ei saa nii arwata, et see peab suur lahing olema, kust wäejooksikud osa peawad wõtma, waid juba maakuulaminegi on lahinguwääriline. Wahwad on olnud meie sõjawäed. Ja seda peab ometi üt-

lema, et meie sõjawäes, rahwawäes wahkord juhatajate ja sõdurite wahel nii hea on, et inglased ja ameeriklased, kes seal on waatamas käinud, ja nüüd ka Rootsi ajakirjanik, kõik on tunnistanud; niisugust wahkorda peab otsima. Nii oskab siis ka ülemus Asutawa Kogu juhtimõttest lugu pidada, kui meie temale kohuseks teeme, et ta peab õiglaselt hindama nende meeste wahwust ja et siis heas meeles weel öeldakse: Sa oled wahwa poiss olnud, sa oled teeninud lugupidamist ära! See seltsimehelikkus on ainult võimalik siis, kui wäejooksikud tõesti ennast kui mehed üles näitawad. Ja kui see nii kaugele läheb, mõtelge siis, missuguses hinged need mehed tagasi tulewad, kui nad siin armu pärast ei saa wabadust, waid kui nad tagasi wõitlejatena tulewad, kes on aususe jälle ära teeninud. See ei ole mitte kõnekään, wastasel korral jääwad need inimesed oma ümbruses ja oma tutwuses eluaeg wäejooksikuks. Aitame wäejooksikuid sellest seisukorrast endid wabastada wahwuse läbi. Kes võimalikuks arwab, otsustagu teisiti. Mina mitte.

A. Schulbach (töer.): Ma tahtsin ainult paari sõnaga austatud rahwaesitajate tähelepanu selle peale juhtida, et härra Tõnissoni poolt tehtud parandus täitsa üleliigne on. Mitte ükski sel põhjusel, et mis teha sarnase mehega, kes kahest lahingust osa wõtta ei saa ja kes kahes lahingus wahwust üles näidata ei saa, kui sõda enne ära lõpeb. Kas annate selle mehe siis kohtu alla wõi ei? Kuid mina mõtlen, mida siin rahwasaadik Tõnisson käsitas, see seisukoht ei ole õige. Just selsamal kujul nagu seadusprojekt on ette pandud, tuleb ta wastu wõtta. Akl. Tõnisson räägib, et inimene tuleb katsele panna. frondile saata, kas ta on wahwa mees, kas tema kolmes lahingus wahwust üles näitab, kui mitte, siis anname tema kohtu alla. Seda räägime siis, kuid tegelikult läheb mees frondile. Kui ta nüüd wahwa mees on, kas tal tuleb lahingus olla wõi ei, tema on tubli mees igatepidi. Wastasel korral pistab ta ilma ühtki lahingut ootamata jooksu. Niisugusel puhul wõtame mehe kinni ja anname kohtu alla, mis jaoks on tarwis siis lisandust teha, kui see asi iseenesest nii selge on. Teiseks on wäejooksik iseenesest weniw mõiste. Praegune seadus tunnistab wäejooksikuks neid, kes ilma ülemuse lubata wäerinnalt lahkunud on. Seal juures ei määrata sugugi aega, kauaks ta lahkunud

on, tuleb välja, et mees, kui ta üks ehk pool tundi ülemuse lubata ära on jäänud, siis võib ülemus, kui ta seda tahab, tema wäejooksikuks tunnistada. Sel kombel on tõesti väga paljud isikud wäejooksikuteks saanud, kes tõesti wäejooksikud ei ole. Pikad nimekirjad, mis ajalehtedes üles pandud, tõendawad seda. On isegi juhtumisi, isik, kes tuleb haigemajast ja ei leia kohe oma wäeosa üles, loetakse wäejooksikuks. Ehk kes saab teise wäe- osasse määratud. Siis on meil sarnaseid otse massilisi nähtusi olnud, kus inimesed saawad wäejooksikuks lihtsalt ilma tahtmata. On juhtumisi, kus teatud wäeosad, ütleme, suurem hulk on põgenenud, seal on kinni wõetud üks ehk kaks lihtsalt wäejooksikuks tunnistatud ilma nende tahtmata, selleks, et teistele hirmu teha. See ülepea, kes wäejooksikuks loetakse, ripub ära ülemusest ja ülemus wõtab wastutusele selle järele, kuidas koha peal tarwidus on. Kui mehed rohkem koha peal paigal istuwad, siis neid kohtu alla ei anta, kui aga koha peal juhuslised äraminekud sagedamaks lähewad, selleks, et teisi hirmutada, wõetakse kinni üks ja mõistetakse tema sunnitööle, ilma et see mees see kõige suurem süüdlane wõiks olla. Tõepoolest on nii, et mõiste wäejooksikust on täiesti juhusline ja sellepärast mõtleu ma, ei tule mingisuguseid tingimisi tema amnesteerimiseks teha, waid tuleks kõik wäejooksikud kunni 23. aprillini wabastada.

T. Kalbus (töer.): Härra Tõnisson, kui ta oma paranduse üle kõneles, tõi ühe juhu, miks seda peaks vastu wõtma. Olla niisugune mõiste wõi olukord, et võib inimest kinni mõista, aga teda ei panda mitte kohe trahwi kandma. Talle antakse aega end korralikult ülewal pidada ja wabastatakse siis trahwist. Meie ei aruta siin praegust tingiwat süüdistuse eelnõu, wenekeeles „условное осуждение“. Meie arutame praegu amnestiaeel nõu ja kui meie amnestiast räägime, siis räägime niisugusest asjast, et inimene on karistatud ja teda tahetakse karistusest wabastada. Tähendab, see juriidiline wäide, et kui wäejooksik wahwust üles näitab, tingimisi selle karistuse alt, mis tema saanud, wabastatakse. Waadake, see ei ole ka mitte õige, ka mitte juriidiliselt vastu wõetaw. Arutame nimelt amnestiaprojekti, aga mitte seda tingiwat süüdistuse mõistet, nagu wenekeeles „условное осуждение“ tähendab. Sellepärast ei ole härra Tõnisson'i wäide ka mitte õige.

Juhataja A. Rei: Wiimane sõna on aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Ma pean ainult ühe asja peale tähendama, nimelt akl. Tõnisson'i sõnadest wõis keegi umbes järeldada, nagu wõiks ärarippuvalt sellest, kuidas Asutaw Kogu seda küsimust otsustab, mingisugust wastolu wäejuhatuse ja Asutawa Kogu wahel tekkida. Mina loen kohuseks konstateerida, et niisugust arwamist kuidagi wiisi tekkida ei wõi. Asutaw Kogu on oma seadusandmise töös täiesti iseseisew. Ta kuulab asjatundjate ja eriteadlaste arwamise ära, võib aga selle peale waatamata nii otsustada, kui ta heaks arwab. Tema otsusest ei wõi keegi enese kohta midagi pahaks ega heaks arwata, kui see otsekohe selles otsuses öeldud ei ole. Sellepärast toetan eelnõu, nagu ta komisjoni poolt on välja töötatud.

Juhataja A. Rei: Panen rahwasaadik Tõnisson'i poolt ette pandud täienduse hääletamisele, milles esimesele punktile juurde lisatakse: „Ja kolmes lahingus isiklikku wahwust üles näitawad oma wäeosa ülemuse ettepanekul“. Kes on selle täienduse poolt, palun käed üles tõsta. Ma palun sekretääri hääli ära lugeda. (Hääletatakse). Seega on rahwasaadik Tõnisson'i ettepanek 63 häälega 20 hääle vastu tagasi lükatud. Hääletamisele tuleb seaduseelnõu esimese osa esimene punkt. (Hääletatakse). Seega on see seaduse osa nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): Ajutise walitsuse määruses wäljakohtute asutamise kohta 5. detsembrist 1918 a. § 5 p. a all („Riigi Teataja“ nr. 6, 11. detsembrist 1918 a.) need, keda süüdistatakse riigi äraandmises, riigikorra kukutamises ja salakuulamises, jääwad wahi alla süüdistuse tõstmiseks üldises kohtupidamise korras ühe kuu jooksul.

See paragrahw käib nende kohta, kes kuidagi wiisi Eesti riigi vastu töötawad ja kes mõnesugusel kombel Eesti iseseiswuse kukutamiseks abiks on. Komisjoni jõudis enamusega sellele otsusele, nagu ma ette lugesin, ta muutis lõpulause. Endises redaktsioonis kõlas see lause järgmiselt: „Nende vastu, keda äraandmises wõi riigi kukutamises ja salakuulamises süüdistatakse, tuleb süüdistus tõsta üldises kohtu-

pidamise korras“. Selle kawatsuse järele oleks pidanud kõik lahti saama. Sellepärast, et nende hulgas õige raskeid süüdlasi võib olla, kes lahti saaksid, siis otsustas komisjon nii wormuleerida, nagu ta praegu kõlab.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Seega on see punkt nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): Ajutise walitsuse määrmuses wäljakohutute asutamise kohta 5. detsembrist 1918 a. § 5 punkt d all („Riigi Teataja“ nr. 6, 11. detsembrist 1918 a.) ja ajutise walitsuse määrmuses 25. märtsist 1919 a. wäljakohutute üle § 19 punkt 3 all („Riigi Teataja“ 29. märtsist 1919 a. nr. 19).

Selle alla käiwad Eesti wabariigi wastu kahjulikkude kuulujuttude laiali-laotajad.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Seega on see punkt nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): Punkt 4. Ajutise walitsuse määrmuses wäeteenistuse kutse elluwimise kohta 3. detsembrist 1918 a. („Riigi Teataja“ nr. 5, 7. detsembrist 1918 a.) Kõik, kes mobilisatsiooni kutse täitmata jätnud, antakse sõjawäljakohutu alla ja woiwad trahwitud saada kunni 15. aasta sunnitööle saatmisega.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Seega on 4. punkt nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): Punkt 5. Ajutise walitsuse määrmuses laskeriistade kohta 29. nowembrist 1918 a. („Riigi Teataja“ nr. 4, 4. detsembrist 1918 a.).

Seal on laskeriistade warjamise kohta karistused määratud, rahatrahwi kunni 3.000 margani ehk wangistamisega kunni 1 aastani.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Seega on 5. punkt nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): Punkt 6. Sisemise kaitse ülema päewakäsus nr. 2 („Riigi Teataja“ nr. 9, 24. detsembrist 1918 a.) ja sisemise kaitse ülema sunduslikus määrmuses nr. 11, 27. märtsist 1919 a.

(„Riigi Teataja“ nr. 23, 11. aprillist 1919 a.) ja sisemise kaitse ülema päewakäsus nr. 16 („Riigi Teataja“ nr. 2, 13. jaanuarist 1919 a.)

Need päewakäsud ja määrused puudutawad sõjawäejooksikute ja laskeriistade warjajate küsimust just samal alusel, mis endistes paragrahwides ette nähtud oli.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Seega on see punkt nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): Punkt 7. Wene riigi karistusseaduse (уголовное уложение) Wene riigi seaduste kogu XV köide, 1909 a. wäljaanne, paragrahwides: 121, 124, 125 p. 2 ja 3, 127, 128, 130, 132, 168 p. 3.

Esialgsses projektis, mis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt sisse anti, oli ette nähtud, et paragrahwides 121, 129, 130, 132, 168 põhjal, kui nad ei kanna otsekohesest äraandmise iseloomu, raske otsustada on. Komisjon leidis, et sel juhtumisel peab igat üksikut asja läbi waatama, kuid see takistaks seda asja üldiselt ja sellepärast praegustel tingimistel mitte ei wõi amnestiat lubada.

J. Wain (sd.): Mis puutub sellesse, et nüüd süüteod läbi waadata, siis oleme meie ometi otsustanud teiste §§ kohta, ettetoodud wäide ei ole sugugi niisugune keeruline. Mis aga puutub nendesse kahte punkti 129 ja 131, kus räägitakse trüki-sõnas tehtud kuriteost, siis ei ole need küll niisugused asjad, mis nii kardetawaks wõiks saada, et neid süüdlasi wõiks lahti lasta. Ma panen ette ka neid punktisid, see on 129 ja 131 wõtta sellesse seadusesse üles, nagu nad olid projektis, mis komisjonile läbiwaatamiseks läks.

Juhataja A. Rei: Akl. Wain'i poolt on tehtud ettepanek käesolewat punkti täiendada sellega, et üleswõetud paragrahwides hulka wõtta weel paragrahwid 129 ja 131, mis esialgsses projektis ära olid tähendatud. Kodukorra järele on tarwis enne otsuste hääletamist täiendust ära hääletada. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Komisjoni enamus on selle poolt, et seda paragrahwi ära jätta ja ma ei leia wõimaliku olewat teisel arwamisel olla.

Juhataja A. Rei: Panen hääletamisele rahwasaadik Wain'i ettepaneku. (Hääletatakse.) Rahwasaadik

Wain'i poolt tehtud ettepanek on 40 häälega 30 vastu tagasi lükatud. Kes on punkt 7 esimesel lugemisel vastu võtmise poolt, neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse). Seega on see punkt nähtav enamusega vastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): Punkt 8. Wene riigi nuhtlusseaduse (уложение о наказаниях) Wene riigi seaduste kogu XV köide 1885 a. väljaanne ühes lisandustega paragrahvides: 262—273, 275¹, 276, 279, 280, 281¹, 289, I osa, 331, 341 I osa, 1034³, 1034⁴, (pp. 1—4), 1034⁵, 1038¹, 1044¹, 1358¹, 1358², 1359³—1359¹⁰.

Ka selle kohta oleks mul tähendada, et siin tekkis vaidlus, kas ära jätta § 341 I osa. Selles paragrahvis on ette ära nähtud ametnikkude süüteod, kui nende ametivõimu piiridest üleastumisel oma ametivõimu tarvitamisel kurje tagajärgi ei ole ohud. Nende sarnaste süütegude alla käiksid peaaesjalikult ametnikud, ja need peaksid ka wabastatud saama. Maksma jääb teine osa, kus selle eest wastutusele võetakse kurjasti tarvitamises wõi tarvitamata jätmises.

Juhataja A. Rei: Kas keegi soovib punkt 8-da kohta sõna võtta. Kui ei, siis panen punkt 8 hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on punkt 8 nähtav enamusega vastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): 2-nd osa. Anda õigus ühe aasta jooksul nõuda asjade uuestiarutamist ja läbiwaatamist kõigile neile, kes on süüdlaseks mõistetud väljakohtute poolt, mis ajutise walitsuse määruse põhjal 5. detsembrist 1918 a. asutatud — sõjaringkonna-kolitus, kus juures sel juhtumisel, kui kolitualune uuesti süüdlaseks tunnistatakse, pealepandaw karistus suurem ei tohi olla, kui enne mõistetud. Surmatute eest wõiwad nõuda asjade uuestiarutamist ja läbiwaatamist nende ligemad omaksed — naine, lapsed, isa, ema, wennad, õed.

H. Kruus (sr.): Eelmises komisjoni eelnõus puudus selles paragrahvis kõrwallause: „mis ajutise walitsuse määruse järele 5. dets. 1918 a. asutatud“. Eelmises komisjoni eelnõus kawatseti amnesteerimise alla võtta ka otsused väljakohtute poolt, mis hiljem märtsikuu määruse järele asutatud. See parandus toodi sisse, nagu siin komisjoni aruandja juba teatas, sõjavõimude ettepanekul, et mitte paista lasta, nagu tahetaks usaldamatust awaldada

funktsioneerivate väljakohtute vastu, ja teisest küljest, rõhutati, et praegu funktsioneerivad väljakohtud juba korralikumalt töötavad ja sellepärast neid eksitusi, mis endistel väljakohtutel olid, mitte nii tihti ette ei tule, ja sellepärast pani komisjon ette seda kitsendust siia sisse tuua. Meie fraktsioon ei leia selle ettepaneku olevat otstarbekohase, ta peab tarwilikuks, et amnesteerimise alla käiks ka need otsused, mis on tehtud praegumaks wa sõja väljakohtu seaduse põhjal ja paneb ette kõrwallauset „ajutise walitsuse 5-da dets. 1918 a. määruse põhjal asutatud“ maha jätta. Peale selle paneb meie rühm veel ette paranduse selle paragrahwi lõppu: „Kui teistkordsel arutusel kohus surmaotsust ei kinnita, peawad surmatu omaksed, kes temalt ülespidamist said, seda riigilt saama“. See lisandus oli ka eelmises eelnõus, mis komisjoni poolt vastu võeti, kuid on jäetud komisjonis kõrwale põhjendusega, et hoolekandmine surmatu omaste eest peab jääma riigi kanda üldisel alusel. Meie rühma arwates on tarwis poliitilise ülekohtu all kannatanute saatuse eest iseäranis hoolitseda ja ses mõttes toetan ka oma ettepanekut.

Juhataja A. Rei: Sotsiaal-rewolutsionääride rühma poolt on ettepanek tehtud teise osa lõppu juurde lisada lause: „Kui teistkordsel arutusel kohus surmaotsust ei kinnita, peawad surmatu omaksed, kes temalt ülespidamist said, seda riigilt saama“; sessamas osas maha kustutada lause: „mis ajutise walitsuse määruse põhjal 5. dets. 1918 a. asutatud“. Panen ettepanekud hääletamisele niisuguses järjekorras, kui nad tehtud. (Wahel hüüab: Aruandja otsus?)

Aruandja L. Olesk: Komisjoni enamus arwab, et neid parandusi mitte vastu võtta ei saa.

Juhataja A. Rei: Kes on esiteks selle poolt, et teise jao lõppu juurde lisatakse lause: „kui teistkordsel arutusel kohus surmaotsust ei kinnita, peawad surmatu omaksed, kes temalt ülespidamist said, seda riigilt saama“, — neid palun käed üles tõsta. (Hääletatakse.) Sellega on ettepanek 41 häälega 35 vastu tagasi lükatud.

Teine ettepanek on teises jaos maha kustutada lause: „mis ajutise walitsuse määruse põhjal 5. dets. 1918 a. asutatud“. Kes on selle ettepaneku poolt, palun käed üles tõsta. (Hääletatakse.) Sel-

lega on seetäiendus 46 häälega 35 wastuolekul tagasilükatud.

Ma panen hääletamisele ettelõetud seaduse 2. jao komisjoni redaktsioonis. (Hääletatakse.) Seega on seaduse II jagu nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): 3 osa. Selle määruse wiibimata täitmine panna kohtu- ja sõjaministrite peale, selle järele, kellele alluvad süüasju ajawad ja karistusi täitwad asutused ja ametnikud.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Sellega on 3. osa nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): 4. osa. Kõik walla, kihelkonna, maakonna ja linna komandantuuride, kaitseliidu asutuste ja ametnikkude poolt enne 23. aprilli 1919 a. kinni võetud, kui ka rahwawäewõimude poolt enne 23. aprilli 1919 a. kinni võetud ja kodanliste võimude kätte üleantud kinnipeetawad kodanikud wabastatakse wiibimata, kui neile selle määruse awaldamiseni kindlat süüdistust seaduslikes korras ei ole ette pandud. Selle määruse elluviimine pannakse Eesti wabariigi prokurööri peale.

J. Jans (sd.): Tahan Asutawa Kogu tähepanu järgmiste asjaolude peale juhtida. Kõige pealt teen tähenduse punkti redaktsiooni kohta. Selles punktis on öeldud: „Kõik maakonna ja linna kaitseliidu ametnikkude poolt enne 23. aprilli 1919 a. kinni võetud, kui ka rahwawäewõimude poolt enne 23. aprilli 1919 a. kinni võetud ja kodanlistele võimudele üle antud“. Need on üksteise wastu käiwad; eraldatakse wallad, kihelkonnad, komandantuurid ja kaitseliidud; minu teada on komandantuurid ka rahwawäewõimud — sellel ei ole iseenesest suurt tähtsust, kuid siin jääb selgusetaks, kas lastakse need Eesti wabariigi kodanikud, kes eeluurimise all ja komandantuuride ja kaitseliidu asutuste poolt kinni võetud, siis lahti, kui nad üldse nende all kinni on ja kas nõutakse seda tingimist kodanliste võimude kätte üleandmisel, kuna rahwawäewõimude poolt lastakse need lahti, kes kodanlistele võimudele üle antud. Kuidas seda mõista? Kas jääwad komandantuuride poolt kinni võetud ja eeluurimise all oledawad wangid kinni ja lastakse ainult siis lahti, kui nad on üle antud — ei ole minule selge. Kuid tähtis asjaolu on see, et

üldse neid lahti ei lasta, kes rahwawäewõimude poolt kinni võetud. Ma juhin tähepanu selle peale, kes need rahwawäewõimud on, kelle käes inimesed kinni on. Mul ei ole kindlaid teateid, kes need võimud on. Võib olla, et sealgi on isehakanud võimud, kes rahwawäe ülemjuhatusel poolt ametisse seatud, mida ma igatahes mitte ei tea. Minul on üks dokument, mille sisuga mina Asutawa Kogu liikmeid tahan tutvustada. Siin on niisugune dokument (loeb):

„Operatiivstaabi teadetekogumise jaoskond Tartu punkt. 13. märtsil 1919 a. nr. 493. Tartu. Ärakiri. Wangistusline. Tartu maakonnawalitsusele. Sellega teatan maakonnawalitsusele, et Luunja wallakirjutaja Peeter Kirsimägi, keda enamlaste kasuks töötamises süüdistatakse, täna minu korraldusel on arreteeritud ja kunni eeluurimise lõpetamiseni Tartu wangimajasse wahi alla on paigutatud. Lisa: Wahiallawõtmise otsuse ärakiri. Punktiülem sõjawäeametnik Purri“.

Kes see Purri on, selle kohta luban ma enesele paar rida ette lugeda. See ei ole kaua. Siin on kiri Tartu maakonna komandandile (loeb):

„13. märtsil s. a. saime operatiivstaabi teadetekogumise jaoskonna Tartu punkti ülema härra Purri käest kirja nr. 493 Luunja wallakirjutaja härra Kirsimägi wangistamise üle, milles üteldud on, et wangistamine härra Purri iseseiswal korraldusel on sündinud. Sellega teatan, et Peeter Kirsimägi täna minu korraldusel on arreteeritud“.

Härra Purri on väikese haridusega mees ja oma eriala järele tsaariaegne salapolitseiametnik, seega inimene, kellel demokraatlise riigi õiguse tunne mitte wäga wälja arenenud ei wõi olla. On ju isegi seltskonna tegelaste keskel arusaamine uue korra wadjadustest weel enam-wähem udune. Meile saadetud kirjast on aga näha, et härra Purri käes Eesti riigi kodanikkude isikliku julgeoleku üle otsustamine seisab. Meie ei tea, kui palju inimesi tema korraldusel juba kinni on võetud ja koguni hukka mõistetud. Teie oma sõnade järele olla praegu Tartus wangisid umbes 2000 inimest. See läheb weel edasi, aga ei ole tähtis. See on üks juhtumine. Võib nimetada palju teisi juhtumisi, kus umbes sellesama haridusega inimene võimu juures on, kus inimesi wangi pannakse ja eeluurimise all kinni lastakse seista. Nüüd juhin selle peale tähepanu, kuidas inimesi

kinni võetakse. Wististe on igal Asutawa Kogu liikmel teada see Tartu maakonna protest hulgaliste kinniwõtmiste vastu. Oli niiwiisi, et tuli Kawilda wallawanema abi ja teatas meile, et päewal enne seda tulnud Kawildasse salkkond kaitseliitlasi ühes soomlastega ja on 31 inimest kinni võtnud. Ka wallawalitsuse toonud nad sinna ja ütelnud: „Waadake, siin on inimesed, punased, teie walla liikmed, teie kui wallawalitsus peate neid teadma ja neile süüdistust wormuleerima“. Nad on katsunud wabandada ja seletada, et nad ei tea midagi nende inimeste kohta, kuid siiski toodi nad Tartu kinni ja kui ma ei eksi, anti selle inimese juhatuse alla. Kawilda wallawanem saatis meile sellekohase ametlise protokoll. Selle saatsime ajutisele walitsusele ja maapäewale edasi ja üksikud nendest inimestest lasti lahti. Pärast kutsuti mind Tartu maakonna komandandi juurde ja seletati, et see olla hoopis teisel alusel sündinud. Ei olla mitte poliitilise meelsuse pärast, waid salawiina tegemise kahtlustamise pärast sündinud. Kuid see käib vastu ametlisele protokollile. Veel tehti niisama Elistweres. Seal on kalie Soome ohwitseri juhatusel kaitseliitlased tuletõrjajate seltsi koosoleku ümber piiranud ja kolm meest kinni wiinud. Need wiidud ligemal olewa järwe poole ja lastud maha ilma kohtuotsuseta, nagu oleks nad kaitseliitlastele vastu hakanud. Neid inimesi on wist praegu veel, kes kuu aja eest kinni wõeti. Niisama ka Alatskiwil. Seal oli ilma kohtuta 11 inimest kinni wõetud. Selle kohta oli Alatskiwi wallawalitsuselt dokument saadetud allkirjadega, ma ei saanud kahjaks teda ligi wõtta, ta lubati järele saata. Niiwiisi on ka Kuivastes tehtud. Seal on peremehed kokku aetud, mitte peremeeste täiskogu, waid üks grupp peremehi ja lastud süüdistada, kes kahtlased on ja keda tuleks wallast wälja saata ja wõimude kätte anda. Sealt on ka hulk kinni wõetud, muuseas üks minu sugulane, kes oma wenna talu talitis oma kätte saada, ning poliitilise ettekäände all inimese ära on andnud.

14-al märtsil istus Tartu wangimajas kinni 156 inimest. Ma ei hakka pikemalt lugema, kuid need olid just niisugused, kes ebanääraste süüdistuste pärast kinni toodi ja nüüd kinni hoitakse niisuguste inimeste all, kelle kohta mina arwamisel olen, et nad mitte erapooletult ja ajakohase õigustunde seisukohalt asja arendada ei wõi. Nad ei wõi juriidiliselt põh-

jendatud süüdistust ette panna. Kõik need inimesed jääwad kinni istuma, kui see wiimane punkt niisuguses redaktsioonis vastu wõetakse, nagu ta komisjoni poolt on ette pandud. Muuseas wõib ütelda, et kui Wene seadused maksawad, siis ka nimetatud wangide ühelt wõimult teise kätte andmine — peretshislenie — maksma jääb. Mina istusin 1917 aastal kinni ja siis tehti minuga nii. Ei leitud tunnistusi üles, olid prokuröörile üle antud ja prokuröör oli veel kusagile andnud. Niiwiisi wõib see tulla, et need, keda karistatakse, antakse operatiivstaabi teadetekogumise osakonna wõimu alla ja nad jääwad kinni. Minu teadmise järele, nii palju kui mina seda nüüd olen saanud tundma õppida, jääb hulk niisuguseid inimesi kinni, kelle kohta ka sõjakohitud tõepoolest süüdistusi ette panna ei saa. Ei saa neid mitte hukka mõista, kui neid trahwitakse sellega, et nad eeluurimisel kinni istuwad. Minul olid Tartu sõjawäe wõimudega ja maakonna komandandiga läbirääkimised, ning diwiisiülem andis mulle sõna, et lihawõtte pühadeks kõik wangistatud lahti lastakse, kelle kohta süüdistusi ette ei ole pandud. Osalt tehti seda tõesti, kuid seal on igatahes veel inimesi kinni, niipalju kui mina tean. Minu arwates peaks nüüd neile seda kõige karjuwamat ülekohut, mis ülekohtu läbi on tehtud, ära tasandama wiimane punkt, et ta niisuguses redaktsioonis vastu wõetaks, nagu mina ette pani. Wõib olla, ehk tulewad mõned parandused juurde lisada. Tulewad lahti lasta pantwangid, kelle vastu ei suudeta lühikesel aja jooksul süüdistust ette panna. Ma täiendan selle peale, et Tartu rahukogus nägin juriste, kes mõistsid kohut selle üle, et keegi majaomanik liiwa uulitsale riputamata oli jätnud, teine arutas turunaiste tüliküsimusi ja kolmas midagi muud. Ma arwan, et neid wõiks mobiliseerida ja otsekohe neile ülesandeks teha süüta inimeste lahti päästmiseks kõik sammud astuda, kuma turunaiste ja liiwariputamiste ja teised asjad, need wõiks kannatada, nad ei jookse kusagile ära. Ma panen ette punkti selles redaktsioonis, nagu ta oli minu allkirjaga sisse antud, vastu wõtta.

Juhataja A. Rei: Komisjoni aruandjal on lõpusõna.

Aruandja L. Olesk: Komisjon asus sellele seisukohale, et Asutaw Kogu mitte wõimupundusel, waid sellepärast, et sõjawäe tegewus tehniliselt temale wõõ-

ras oli ja tema ennast selle tegewusse segada ei taha, nende wangide saatust otsustada ei wõi, kes sõjawäewõimude poolt sõjawäe wangimajades kinni peetakse. Mis komandantuurid on, siis paistab igauhele wist, et kuigi nad wõib olla sõjawäewõimude poolt organiseeritud olid, nad oma iseloomu poolest ajutist laadi kandsid. Nüüd olla nad juba oma tegewuse lõpetanud ja nad ei ole igatahes mitte puhassõjalised asutused, waid rohkem administratiivsed. Üks nende pea tegewusharudest seisis selles, et oma juures sisse seada uurimisjaoskondi, mis aga mitte selle sihiga ei olnud, nagu operatiivstaabi teadete osakonnad, waid rohkem kriminaal laadi kandsid, millel aga komisjoni arwamise järele lihtsalt seadusline alus puudub; sellepärast leidis komisjon, et tema küll wõib puudutada neid wangiwõetud isikuid, kes komandantuuri poolt kinni wõetud, olgugi, et komandantuur rahwawäe iseloomu kannab. Kaitseliit ei ole rahwawäe asutus, waid seisab sise-mise kaitse teenistuses, kui ta ka rahwawäe otstarbeks ametis, isegi sõjawäljale saadetud on. Selles osas, kus ta miilitsa funktsiooni täidab, on ta sagedasti kauge-male läinud, kui miilitsal lubatud on, sellepärast leidis komisjon otstarbekohasema olewat neid isikuid, kes kaitseliidu poolt kinni wõetud, wabastada, ja ka neid isikuid, kes rahwawäelaste ja rahwawäewõimude poolt kinni on wõetud ja kodan-listele wõimudele üle antud. Komisjon oli ühel häälel selle redaktsiooni poolt ja sellepärast ei saa mina Asutawa Kogu liikme Jansi poolt ettepanendud täiendust mitte toetada, kuid toetan seda punkti, mis Asutawa Kogu liikmete käes on.

Juhataja A. Rei: Kui ma õieti aru sain, tegi akl. Jans ettepaneku, et käesolewa eelnõu IV osa wõtta wastu niisugusel kujul, kui ta rahwasaadik Jansi poolt esialgsel kujul oli ette pandud. (Wahelhüüe: Wõib muuta ka.)

(Antakse kirjalik soow sõnawõtmi-seks.)

Sõna ei wõi saada, sest et waidlused selles asjas on lõpetatud. Rahwasaadik Jansi ettepanek on seaduseelnõu neljandat osa järgmises redaktsioonis wastu wõtta: „Kõik praegusel ajal Eesti wabariigi wõimupiirides wahi all hoitawad kodanikud — sõjawangid välja arwatud, kes enne Asutawa Kogu awamist arreteeritud ja kellele selle määruse wäljakuulutamise päewast arwates 3-e päewa jook-

sul kindlat prokuratuuri poolt seaduspäraseks tunnistatud süüdistust ette ei ole pandud, tulewad kohe wabastada. Selle määruse elluviimine pannakse Eesti wabariigi prokurööri peale.“ Kes on rahwasaadik Jansi poolt ettepanendud paranduse poolt? (Hääletatakse.) Sellega on rahwasaadik Jansi ettepanek 47 häälega 36 hääle wastu tagasi lükatud. Nüüd panen hääletamisele komisjoni ettepaneku. Kes on selle poolt, et IV osa komisjoni redaktsioonis I lugemisel wastu wõtta, palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Peale selle on sõna täiendawaks ettepanekuks rahwasaadik Kruus'il.

H. Kruus (sr.): Komisjoni poolt ettepanendud seaduseelnõu käsitleb ainult süütegusid, mis on ära nähtud kindlas kohtulikus korras. Eelnõu jätab täiesti kõrwale kõik karistused ja trahwid, mis peale pandud administratiivses korras. Meie partei rühm pani oma eelnõu kawas ette amnesteerimise alla wõtta ka karistused, mis on peale pandud administratiivses korras. Peame tarwilikuks sel puhul rõhutada, et just iseäranis palju õigluseta olekut awaldatud ja palju ülekohtu on tehtud administratiivsete karistustega. Kui pahempoolses ajakirjanduses ja seltskonnas, nii ka tänastes kõnedes on rõhutatud seda omawoli, on tähendatud õigluseta süüdistuste ja karistuste peale, mis maad leidnud kohtutes, siis seda enam tuleks seda teha nende karistuste puhul, mis on peale pandud administratiivses korras. Meie fraktsioon peab tarwilikuks korrata seda ettepanekut, mis ta oma ettepanendud eelnõus tegi, wäljawõtet tehes nende kohta, kes on karistatud isiklikkude ainelist kasusaamiste puhul. Ettepanek käib nii: „Ära muuta ja tühjaks tunnistada kõik karistused ja ametist kõrwaldamised, mis toimetatud wäljaspool kohtukorda administratiivsete korralduste ja määrustega sõjawäe ja kodanikkude wõimude poolt, välja arwatud karistused, hangeldamise, wiinapõletamise, toiduainete wõltsinise ja rekwiisitsiooni korralduste wastu eksimise puhul“.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Pean konstateerima, et see küsimus komisjonis mitte arutamisel ei olnud ja sellepärast

kommissjoni arwamist selle küsimuse kohta awaldada ei saa.

Juhataja **A. Rei**: Panen akl. Kruus'i ettepaneku hääletamisele. Palutakse seda ettepanekut ette lugeda. (Ettepanek loetakse teist korda ette. Hääletatakse.) Seega on rahwasaadik Kruus'i poolt ette pandud täiendaw paragrahw 34 häälega 31 hääle wastu tagasi lükatud. Sellega on päewakorra-punkt, amnestiakommissjoni aruanne, lõpetatud ja amnestiasaadus esimesel lugemisel wastu wõetud.

Päewakorral on weel tööerakonna rühma ettepanek Asutawale Kogule rahaasjanduse komisjoni asutamise asjus. Palun sekretääri seda ette lugeda.

6. Rahaasjanduse komisjoni walmine. **A b i s e k r e t ä ä r H. R a u d s e p p**

(loeb): Tööerakonna rühma ettepanek Asutawale Kogule rahaasjanduslise komisjoni asutamise asjus. Riigi ehitamine nõuab meilt suuri kulusid. Weel suuremaid nõudeid seab meie majapidamisele edasikes-tew sõda. Selleks, et rahaliselt mitte kokku wariseda, peame äärmised abinõud tarwitusele wõtma, et oma walutat kindlustada, peame senniseid maksusid kõrgendama ning rahwale uusi kohuseid peale panema, peame oma väljaminekuid võimalikult kitsastesse piiridesse suruma.

Kõigi nende küsimuste lahendamiseks, mis riigi majapidamisega, see tähendab riigi sissetulekute ja väljaminekutega, riigi maksu- ja rahapoliitikaga ühendatud, paneb tööerakonna rühm Asutawale Kogule ette rahaasjanduslist komisjoni elule kutsuda, mis oleks 20. liikmeline, selle hulgas iga rühma poolt nii palju asemikka, kui mitu korda selle liikmete arv 6-ele jagab.

Tööerakonna rühma nimel paneme ette Asutawa Kogu liikmed Ado Anderkopp, A. Weiler, W. Tomberg, Julius Seljamaa, Juhkam.

A. Anderkopp (töer.): Ajutine walitsus läinud aastal ärapurustatud maa etteotsa astudes ja maawalitsust oma kätte wõttes, leidis tühjad kassad eest. Teisest küljest olid suured väljaminekud peale sunnitud sõja tõttu, mis ikka rohkem ja rohkem kulusid nõuab. Ajutisel walitsusel ei olnud kindlaid sissetulekuid,

ei wõinud neid õieti olla ja meie ministrid olid sunnitud elama peost suhu, teadmatuses olles, kas nad homme päew weel jätkawad oma tööd wõi mitte. Wähe sellest, meie seisukord oli toidu muretsemises just sellepärast raske, sest puudus kindel riikline alus. Nüüd peaks Asutaw Kogu oma sõna ütleva, et meie riigi rajamine pole lõppenud, waid alles Asutawa Kogu kokkutulemisega on riigi rajamise töö õige aluse saanud. Meil tuleb kõige pealt kindlustada nende asutuste tegewus, mis praegu on. Wähe sellest, meil tuleb kindlustada asutusi, just meie omawalitsuse asutusi. Väljaminekud tõusewad iga päewaga ikka rohkem ja rohkem, et meie sarnastest raskustest üle wõiksime saada, oleks waja, et riigil kindel eelarwe oleks sissetulekute ja väljaminekute mõttes. Edasi peab tähendama, et meie riikline kindlustus ei seisa mitte sisemises rahaküsimuses, waid seisab ka meie waluta küsimuses, sellepärast, et meie ei suuda endid elatada sellest üksi, mida meie maa meile anda suudab. Teisest küljest, suurem osa, wõib öelda et peaaegu kõik sõjawarustus tuleb wäljast, mis iseendast juba eeldab, et meie walitsus küsimuse teisel wiisil kindlaile alustele peab rajama. Asutawale Kogule kindlate ettepanekute tegemiseks paneb tööerakond Asutawale Kogule ette, asutada rahaasjanduse komisjon; just seda silmas pidades, et rahaasjandus meil praegu niisugusele suurele pinnale tahab asuda, nagu rahaasjanduse küsimus Lääne-Euroopas. Kõige tähtsam ülesanne Prantsusmaal on finansküsimus, kus parlament omal istumisel ainult finansküsimusi arutab. Tööerakonna rühm, seda silmas pidades, leiab, et tuleb luua üks, kuid alaline komisjon, kes rahalisi küsimusi wõib otsekohe läbi arutada. Et komisjonil rohkesti tööd tuleb, peab komisjon võimalikult rohkearwuline olema. Seda silmas pidades teeb tööerakonna Asutawa Kogu rühm ettepaneku walida fraktsioonide wahelist rahaasjanduslist komisjoni, kus juures komisjoni jagajaks tuleks wõtta arw kuus.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond ühineb tööerakonna ettepanekuga ainult selles mõttes, et loodaw komisjon peab orgaaniks olema, kes katsub Asutawale Kogule ette walmistada need kawatused, mis Asutaw Kogu heaks wõiks kiita. Aga sellega ei wõi weel leppida, waid meil tuleks niisugune korraldus wõi organisatsioon luua, mis riigi rahaasjan-

duse korraldamiseks wõiks kõiki walitsuse jaoskonde koondada ja neid kokkukõlalises tegewuses hoida. Selles mõttes peaksid veel kaasa töötama rahaasjanduse esitajad ja seal tuleb kahtlemata tarwis niisugust rahanõukogu walida, kust wõtaksid osa peale walitsuse esitajate veel pankade, krediitühisuste, laenu- ja hoiuühisuste, kaupmeeste ringkondade esitajad; kus juhtiwad määrused walitsuse tegewuse kohta niihästi rahaasjanduses üldse, kui ka sise- ja välislaenu wõimaldamise alal, sisse- ja väljaweo korraldamise, tööstuse ja kaubanduse alal tarwiliku kokkukõla loomiseks, ühtlasi oma otsuste täidesaatmise asjus wõiks walwel olla ja tegewust algatada. Meie suurearwuline komisjon wõib peaasjalikult seadusandlist tööd teha, aga mitte tegelikku juhtimist oma peale wõtta, ja ma loodan, et komisjoni tegewus selles sihis kujuneb, et ta üldiselt seaduse määruste kawatsusi aitab walmistada ja ühtlasi aitab rahaasjanduse korraldamiseks erioorganisatsioone luua. Selles mõttes wõtame selle ettepaneku wastu ja hääletame selle poolt.

Juhataja A. Rei: Kui ma rahwasaadik Tõnisson'i sõnadest õieti aru sain, siis ei tee rahwasaadik Tõnisson mingit teistsugust konkreetset ettepanekut selle komisjoni walimiseks. Lähen tööerakonna ettepaneku juurde. (Hääletatakse.) Seega on otsustatud komisjon walida niisuguse kokkuseadmise järel, nagu tööerakonna poolt ettepanek on tehtud. Ma palun sekretariaati teatada, kui palju on igal rühmal waja komisjoni liikmeid määrata.

Abisekretäär H. Raudsepp: Selle jagamise järel tuleb sotsiaaldemokraatidel 7 kohta, tööerakonnal 5, rahwaerakonnal 4, maaliidul 1, sotsialistidewolutsionääridel 1, kristlikul rahwaerakonnal 1, Saksa erakonnal 1 koht.

Juhataja A. Rei: Palun fraktsioone kandidaate nimetada.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatlike rühma nimel panen ette akl-ed Oinas, H. Martna, Nipman, Astrem, Westerberg, Tibar ja Neps.

(Tööerakonna poolt pannakse ette: akl-ed Anderkopp, Baars, Grünthal, Johanson, Juhkam.)

H. Kuusner (rhw.): Rahwaerakonna nimel panen ette akl-ed Uibopuu, Rosenwald, Tõnisson, Wäli.

(Maaliidu poolt pannakse ette akl. K. Ipsberg, kristliku rahwaerakonna poolt akl. J. Köpp, sotsialistidewolutsionääride poolt akl. A. Loorits, Saksa erakonna poolt akl. H. Koch.)

Juhataja A. Rei: Kes on selle poolt, et walida komisjon niisuguses koosseisus, nagu rühmade poolt ette pandud, neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Seega on komisjon nähtawa enamusega walitud.

Meie päewakorras järgmise punktina on walitsuse ja riigikontrolööri aruanded. Sõna on riigikontrolööril härra Oinas'el.

7. Riigikontrolööri aruanne. Riigikontrolöör A. Oinas:

Austatud rahwasaadikud. Riigikontrolli iga ei ole pikk, pikk ei ole samuti ka kõikide meie ministeeriumide iga, sellepärast ei saa ka riigikontrol mitte sellega esineda selles kõrges kogus, millega tema harilikult rahwaesitustes esineb, nimelt aastaaruande läbiwaatamisega.

Mõte riigikontrolli asutada tekkis detsembrikuul läinud aastal. Küsimus oli arutusel esialgu walitsuse ja wanematenõukogu ühisel koosolekul, kus otsuseks tehti riigikontrolli asutada ja asutada teda, kui walitsusest lahus olewat maapäewa järelwalwe orgaani. Ei leitud seda otstarbekohaseks, kuidas riigikontrol oli Wenemaal korraldatud. Seal istus riigikontrolöör kui minister poliitiliste õigustega walitsuses. See seisukoht leiti eksline olewat, tuldi sellele otsusele, et riigikontrol peab walitsusest lahus olema, ta peab maapäewa, rahwaesituse järelwalwe orgaan olema. Edasi leiti tarwilikuks riigikontrolloörile anda suuremad õigused, kui seda Wenemaal riigikontrolloöril oli; täielik eelkontrolli ja faktilise kontrolli õigus. Riigikontrolli küsimust arutati maapäewal 27. detsembril 1918 a., kus aga kahjuks ei jõutud riigikontrolloörü ära walida. Asi jäeti otsustada maapäewa wanematenõukogu ja eestseisuse kätte. 6. jaan. s. a. sai riigikontrolloör nimetatud asutuste poolt walitud ja wõisin mina oma tegewust alata. Tuleb tähendada, et mul otsekoheses mõttes tühja koha peal riigikontrolli üles chitada tuli. Kõige pealt puudus seadusline alus riigikontrolli tegewuseks. Wenemaa riigikontrolli põhiseadus ei sündinud mitte meie Eesti oludele. Ta oli suure riigi kohta rajatud. Meil aga

oleks see otsekui suureks mütsiks olnud väikesele lapsele. Tuli olulikult uus põhiseadus välja töötada, mis ka sai tehtud ja mis maapäewa poolt 5. weebr. s. a. sai wastu wõetud. Selle ajutise riigikontrolli põhiseaduse järele käiwad riigikontrolli walwe alla kõik Eesti riigi asutused ilma erandita ühegi asutuse kohta. Niisuguseid erandid, nagu Wenemaal, kus terve rida riigiasutusi riigikontrolli alla ei käinud, meil ei ole. Edasi on selle seaduse järele riigikontrollil laialised eelkontrolli ja faktilise kontrolli õigused, mis moodsatele riigikontrolli nõuetele täiesti wastawad. Teiseks suureks seadusandliseks puuduseks oli see, et meil Wenemaalt pärandatud kassa ja arwereeglid niisuguse kirju pildi sünnitawad, missugusest rägastikust läbi murda uutel ametnikkudel õieti raske on. Pealegi on nad osalt wananenud ja ei wasta uuema aja nõuetele. Tuletan meelde teile pärdikut raamatute pitsendamist, lakitamist ja nõõritamist. Wõiks ette tuua weel teisi ebakohaseid määrusi, kuid see wiiks pikale. Kõiki neid arweseadusi tuli järelwaatamisele wõtta ja tuli uusi ajakohasemaid looma hakata, mis ka riigikontroll otsekohe peale hakkas ja on nüüd juba jõudnud teatawad ajakohasemad eeskirjad välja töötada, mis on osalt juba maksma pandud, osalt aga lähemal ajal maksma pannakse. Raskest põhjus, mis riigikontrolli tema tegewuses takistas, oli kohaste tööjõudude puudus. Sel ajal, kus tuli riigikontrolli üles ehitada, oli järele jäänud väga vähe tööjõudusid, tuli noppida neist wähestest, kes mobilisatsioonidest olid järele jäänud ja neist wähestest, kes mitte teistes riigiasutustes omale teenistust ei olnud leidnud. Edasi raskendas kohaste tööjõudude leidmist see, et mitte igat ühte inimest riigikontrolli ametisse ei wõi panna. Peale oskuse, wilumuse, raamatupidamise, ja riigimajanduse tundmise tuleb loomulikult kõigilt wanematelt, enam wastutawatelt riigikontrolli ametnikkudelt nõuda, et nad ausad oleks ja seda aususe kriteeriumi ei ole kerge maksma panna. Kui hästi see riigikontrollil on korda läinud, on raske ütelda, seda näitab tulewik. Oli juhus, kus tuli väga wiisaka wälimusega ametnik sõjaministeeriumist ennast ametisse pakkuma. Tema oli wilunud mees ja pealt näha ausa wälimusega. Kuid miski seesmine tunne ütles, et ta kohane ei ole, ja sellel seesmisel tundel oli õigus. Paari päewa pärast selgus, et see mees kelm

oli. Nii tuli siin ametnikkude walikus erakorraliste raskustega rehkendada.

Wõrdlemisi kõige paremas seisukohas riigikontrolli üksikutest osakondadest oli sõjawäe kontroll. Seal oli ametnikkude walik kõige hõlpsam. Wägede ülemjuhataja lahkel wastutulekul läks korda seda läbi wiia, et ta sinna komandeeris tarwilisi jõudusid. Sõjawäe kontroll algas oma tegewust jaanuari lõpul wägede ülemjuhatajaga kokkuleppel. Sinna lasi wägede ülemjuhataja komandeerida ametnikka ja suuremal arwul, kui teistesse riigikontrolli osakondadesse. Muidugi ei ole ka seal ametnikkude koosseis nii eeskujulik, kui ta peaks olema. Ideaalselt korraldatud riigikontrolli meie ei saa, sest on üldse vähe kontrollametnikka, kes waremalt sõjawäes sellel alal oleks teeninud, — neid on vähe, ainult üksikud, keda sõrmede peal wõib üles lugeda. Kuid siiski läks korda sõjawäeosakonda liikuma panna ja, nagu ma tähendasin, jaanuarikuu lõpul algas osakond oma tegewust. Mis puutub selle osakonna tegewusesse, siis pean ma eestkätt tähendama, et meie Eesti sõjawäekontrollil on laialisemad õigused, kui seda Wene sõjawäekontrollil oli. Wenemaal seati sisse peale Türgi sõja wõrdlemist laiaulatusega sõjawäekontroll, laiem kui tsiwiilkontroll oli. Kuid siiski on Wene sõjawäe kontrollseadusel teatawad kitsendused, mis oleks meie tööd märksa takistanud. Nii näituseks on Wene sõjawäekontrolli seaduse järele üksikutesse wäeosadesse, polkudesse, kontrollametnikul keelatud ilma korpuseülema loata minna. Seda kitsendust meil ei ole. Sõjawäe osakond wõib oma kontrollametnikka kõikidesse sõjawäeosadesse saata, ilma et tal tarwis oleks sõjawäeülemuse luba seal juures paluda, välja arwatud asutused, mis tähtsate sõjasaladustega ühenduses, kuhu minemiseks wägede ülemjuhataja luba tarwis on. Sõjawäekontrolli tegewus on meil õieti awar. Tema tegewust hõlbustab see, et meil aluseks on wõetud Wene sõjawäekontrolli seadus, mille põhjal käib faktilise ja eelkontrolli piirkonda igasugune lepingute järelwaatamine, ostetud asjade ja warustuse wastu wõtmise juuresolemine, warustusasjade kõlbmataks tunnistamine, ja kaotsiläinud warustuse kohta aktide tegemise juures wiibimine, edasi sõjawäe töökodade tööde järele walwamine, eratöökodadele antawate kroonu tööde tegemine ja selle järelwalwuse kontroleerimine. Üksikult siin ette lugeda kõiki kontrolli funktsioonisid

wiiks pikale. Senni on läbi rewideeritud sõjawäe kontrolli poolt üle 100 asutuse, seega $\frac{3}{4}$ kõigist sõjawäeasutustest. Mis puutub rewideerimise tagajärgedesse, siis arwan ma, et siin mitte kohane ei ole üksikasju puudutada. Täheandan ainult seda, et meie sõjawäe keskasutustes kord, arwepidamine üldiselt halwem on kui kohalistes asutustes. Frondil, Tallinnast eemal olevates asutustes on kord mõnes asjas parem kui keskasutustes. Kuid üldse on puudused igalpool suured, mida mina mitte etteheite tegemiseks ette ei too, aru saades, et meie erakorralised olud, tööjõudude puudus paljuid korratusi wabandawad. Siin Tallinnas on määratud sõjawäe warustuse ja igasugu kraami tagawarad olemas. Ei ole senni suudetud neid tagawarasid inwenteerida ja kõiki ladusid korraldada, weel praegu on suur hulk tagawarasid üles kirjutatud paljalt ametnikkude südametunnistuse arwele, mitte aga paberile. See takistab märksa riigikontrolli tööd. Puuduwad kirjalikud materjaalid, ei ole ka sagedasti korralikku raamatupidamist ega arwepidamist, mis ka rewideerimiseks wõimalust ei anna. Kontrollametnikud on siin püüdnud iga-
pidi asutustele wastu tulla, on instruktorigena abiks olnud selleks, et sõjawäeasutustes sõjawäekontrolli määruste järele raamatute wormid ja arwepidamise eeskirjad enne nende maksma panemist sõjawäekontrolli poolt läbi waadatud peawad saama. Kontrolli alla käiwad ka abiwaed. Juba kuu aega tagasi algas rewideerimine põhja korpuses, see rewideerimine on praegu weel pooleli ja sellepärast ei saa siin lõpulikka tagajärgi ette tuua. Igatahes jätab see kord, mis seal on, palju soowida, kuid üldse on seal asjaajamine keskasutustes korralikum, kui üksikutes wäeosades. Üksikuid ilmsikstulnud suuremaid korratusi ei hakka ma ette tooma, ma ei wõtnud mitte selleks sõna, waid selleks, et üldist pilti anda riigikontrolli tegewusest.

Peale sõjawäe osakonna töötawad teised osakonnad, mille all on ministeeriumid. Rahaministeerium kõigi oma rahaasutustega ja kõik teised riigiasutused, kus rahasid sisse kasseeritakse — aktsiis, toll jne. — on rahaasutuste osakonna rewideerida. Rahaasjanduse osakond algas oma tegewust weebruarikuu algul. Rewideeritud on selle osakonna poolt rida riigi rahaasjanduse asutusi. Edasi on sisse seatud piinlik järelwalwe raha trükkimise juures nii Tallinnas kui ka Soomes,

et meie raha trükkimise juures ükski rahatäht ei saaks kuritalutliste inimeste tasku libiseda. Edasi on järelwalwamine korraldatud ka postmarkide, tempelmarkide ja teiste raha wäärtustega märkide trükkimise juures. Põllutööministeerium, toitusministeerium ühes oma riigiwaranduste ülewõtmise osakonnaga alluwad majanduse osakonnale, mille poolt märtsikuul kõik need asutused said arwepidamise suhtes läbi waadatud. Suurema tähelepanu osaliseks on saanud siin need asutused, mis opereeriwad suuremate summadega, nagu riigiwaranduste ülewõtmise komisjon. Edasi wiibiwad kontrolli esitajad wabrikute subsideerimise komisjonis ja walwawad kütte keskkomitee tegewuse järele. Teedeosakonna poolt on läbi rewideeritud kõik peatuskohad Tallinnast kunni Baltiskini ja Haapsaluni, Narwani ja Wõruni, wälja arwatud Petseri raioon. Läbiwaatamist on enam-wähem sügawalt toimetatud. Edasi on läbi rewideeritud neil liinidel teemeistrite parandus- ja ehituspiirkonnad. Asjaajamine raudteedel on enam-wähem korras, parem, kui umbes riigiasutustes, sest et seal wanad ametnikud töötawad ja arwepidamine endiste raamatute ja wormide põhjal edasi jätkub. Sekeldusi sünnitas ainult wene- ja saksa aegsete sõidupiletite tarwitamine. Edasi oli sekeldusi ladude waranduste inwenteerimisega, sest et suur hulk tagawarasid ilma inwenteerimata seisis. Postitelegraafi walitsuses on faktilist kontrolli vähem teostatud, kuid seal on aruanded kunni 1. jaanuarini juba läbi waadatud. Üldse on posti-telegraafi asjaajamine arwepidamise suhtes parem kui raudteel.

Kogu kontrolli tegewuse juures on riigikontrolli sihiks olnud riigiasutustes tingimisi luua, et kuritarwitused mitte wõimalikud ei oleks. Siin ei ole mitte tähelepanu pandud selle paberlise kontrolli peale, millesse Wene riigikontroll kahjuks ära uppus. Kordan, pearõhk on pandud selle peale, et asutustes tingimisi luua, et neid kuritarwitusi wõimalikult wähe ette wõiks tulla. Kahjuks ei saada sellest uuest kontrolli mõttest kõigil pool aru, iseäranis seal, kus Wene riigikontrolliga inimesed harjunud olid. Hilja aja eest sai üks riigikontrolli osakond kirja ühe peawalitsuse poolt, kus protesteeritakse osakonna tegewuse wastu ja kus tähendatakse, et kontrollil õigus olla otsustada ainult asjade üle, mis juba tehtud on, aga mitte, mis tema arwamise järele tehtud wõiks

saada, seda otsustagu pärast. On ekslik, kui riigikontroll ainult sellega tegemist teeks, mis tehtud on, kui riigikontroll ainult aruandeid rewideerima jääks. Igatahes ei tohi meie mingil tingimisel ära uppuda selle paberlise, wormilise kontrolli sisse, mis Wene riigi kontrolli tegewuse jõuetuks tegi. Kontrolli tähtsus praegusel ajal seisab peaasjalikult faktiilis ja eelkontrollis. Selles mõttes on riigikontroll peaarõhku ja tähelepanu pannud eelarwete, korraliku raamatupidamise ja kogu majapidamise peale. Mis puutub eelarwetes, siis töötasid sel ajal, kui riigikontroll tegewusesse astus, kõik riigiasutused krediitide ja awansi summadega. Riigikontrolli poolt sai järjekindlalt eelarwete kokkuseadmist nõutud, sellepärast, et ei saa mitte korralikku riigi majapidamist olla, kui asutustel üksikasjalisi eelarweid ei ole ja awanside peal töötakse. Korraliku majapidamise aluseks on eelarwe. Sellel nõudmisel on tagajärgi olnud. Kõik ministeeriumid peale sõjaministeeriumi töötawad praegu juba kolmekuulise eelarwe põhjal. Edasi oli teiseks kontrolli nõudmiseks — korralik raamatupidamine. Siin asus riigikontroll juba alguses sellele seisukohale, et võimalikult kõrgis riigiasutustes, kus suuremate riigi rahadega, warandustega tegemist on, sisse seataks kahekordne raamatupidamine. Kolmandaks — korralik majapidamine. Seal tuli riigikontrollil wõidelda nõndanimetatud koduse asjaajamisega, kus lepatakse sellega, et suusõnaliselt lepinguid tehakse, asju aetakse, kus registreerimata jäetakse suured warandused, sündmused, mida registreerida tarwilik on. Kontrolli põhimõte siin on olnud see, et ühtki juriidilise tähtsusega akti, sündmust ei tohi dokumenteerimata jätta. Ma olen seda püüdnud oma ametnikkudele kohuseks teha, et nad igalpool seda nõuaks ja läbi wiia püüaks. Kodune asjaajamine, millest mina rääkisin, oli mõnes asutuses niisugune, et selle asutuse eestseisja oleks õiguse pärast pidanud kohu kätte andma. See jäi tegemata sellepärast, et meie ametnikkudel ei saanud nõuda igal tingimisel täielikku korralikkust. Näituseks, ühe asutuse rewideerimisel selgus järgmine pilt: asutus oli tööd teinud üle kuu aja, tal oli läbi käinud sajadtuhanded. Tema tarwitada oli raudkapp, oli raamatupidaja palgatud, kuid kui rewideerima mindi ja raudkapp awati, leiti sealt hunnik dokumenta ja natuke raha, — ei mingisugust kassaraamatut, ei mingit teist

arweraamatut. Kui raha kokku loeti, selgus, et puudus 30.000 marka. Kui selle asutuse juhataja käest järele päriti, siis muigas tema wastuseks ja seletas, et ta kannab raha oma taskus ja kui jõukas mees, wastutab täielikult selle eest, ta wõib igal ajal selle wäikse puuduwa summa wälja maksta. Tähendab, peasi, millega wõidelda tuleb, on kodune arusaamine riigiasutuste majapidamisest ja asjaajamisest. Pentsik on sealjuures see, et mõnel pool räägitakse demokraatismist, mis ei salliwat üldse kantselai asjaajamist. Wõib äärmiselt demokraat olla, kuid seal juures olla ka piinlikult täpipealne, korralik asjaajamises ja kantselai asjus. See on riigiasutuses mööda pääsemata, et seal mingit kodust asjaajamist, mis kusagil wäikeses seltsis wõi eraettevõttes sünnis, mitte ei tohi olla, waid et seal kõik juriidilise tähtsusega aktid, sündmused peawad dokumenteeritud saama. Lõpu kokkuvõttes tahaks ütelda, et ei ole kerge teostada riigikontrolli, seal kus kindel büdshet puudub, kus weel arwemäärused wälja töötamata on, kus asjatundlikka tööjõudusid wähe on. Riigikontroll ei ole mitte selleks wälja läinud, et tegelasi korratuste pärast lähiposti panna, waid et asutustes abiks olla asjaajamise korraldamisel, et seal juhatust anda. Kuigi riigikontroll ei saa selles kõrges kohas aastaaruande läbiwaatamisega esineda, on igatahes kontrolli tegewusele alus pandud. Teataw arw ametnikka on tegewusse pandud, kes juba teatawa kooli on saanud. 2—3 kuu jooksul on riigikontrolli põhiseadus wälja töötatud, mis uutele nõuetele wastab, samuti ka rida eeskirju ametnikkudele. Kogu tegewuse juures on riigikontrollil julitööriks olnud see mõte, et riigi warad rahwa warad on, kus midagi ei tohi asjata raisatud saada.

8. Läbirääkimised. Juhataja **A. Rei:** Walitsuse ja riigikontrolli aruanded on ette kantud.

K. Einbund (rhw.): Juhataja teadaandmise järele on meil sellega aruanded lõpetatud ja me peaks algama läbirääkimisi. Meie ei ole aga kuulnud weel tööhoolekandeministri aruannet. See ministeerium on eriliselt rahwa hea käekäigu tõstmiseks asutatud ja meie oleme kõik selles arwamises, et see ministeerium selles waheajas mitte tööta ei olnud ja temal miskisugused teened on. Tähtis on teada, mis ministeerium ära teinud. Nagu

kuulda, tahetawat seda ministeeriumi ühe teise ministeeriumiga ühte liita, tähendab, selle ministeeriumi aruanne oleks seda huwitavam, kas tema tegewus selleks põhjust annab, et oleks tarwis teda ära kaotada. Sellepärast paneksin ette, et töö-hoolekandeministeeriumi aruanne ka saaks ette kantud.

Juhataja A. Rei: Kui juhataja, loen tarwilikuks tähendada, et ma omalt poolt pöörasin ka töö-hoolekandeministeeriumi poole, kuid seal ei ole ministrit wiimase kahe kuu jooksul. Siis pöörasin ministeeriumi osakondade juhatajate poole, kuid nad leidsid, et nad õigustatud ei ole mingisuguseid aruandeid ette tooma. Kui ajutise walitsuse esitaja ehk võimaliku leiab olewat töö-hoolekandeministeeriumi nimel midagi ette kanda, siis...

K. Ast (sd.): Ma palun sõna.

Juhataja A. Rei: Sõna on rahwasaadik Astil.

K. Ast (sd.): Wiimane, kes töö-hoolekandeministeeriumi eesotsas seisis, olin mina. Wiimase maapäewa istungjärgul, see oli weebruarikuul, kutsus fraktsioon mind tagasi ja ma andsin sellekohase palwe ajutisele walitsusele ära. See soowiawaldus ei leidnud mitte täitmist. Ma sain walitsuselt, kui ka mitte peaministri allkirjaga, siis ometi asjadewalitseja allkirjaga teadaande, et mind palutakse, wõi kohustakse senniks ametit edasi jätkama, kunni uus minister on leitud. Ma jätkasin oma tegewust, kuid selle teadmisega, et mina ministeeriumi poliitilise külje eest wastutada ei saa. Sellepärast ma ajutise walitsuse koosolekute osa enam ei wõtnud. Jookswatest töödest wõtsin siiski osa, kunni mullukuu wiimaste päewadeni. Selle wahe peal oli pisikene lootus, et määratakse asetäitja. Oli wist 12. märtsil — ma ei wõi kuupäewa eest wastutada —, wist 12. märtsil, oli see küsimus ajutises walitsuses otsustamisel ja siis tehti ettepanek teedeminister Sakk'ile ka töö-hoolekandeministeeriumi oma juhatuse alla wõtta. Härra Sakk astus tagasi, nii et wormilikult jäin ikkagi mina selle ministeeriumi etteotsa. Olin kindla sõnaga ütelnud, et ei saa selle ministeeriumi eesotsas olla, kuid jookswad tööd seal ministeeriumis toimetasin kunni kuu lõpuni. Selle aja jooksul, kahe kuu jooksul, ei suutnud ega jaksanud ajutine walitsus uut kohusetäitjat määrata. Mina ka edasi jääda ei wõinud, nii et 1. mullukuu päewast peale mul ministeeriumiga kok-

kupuutumist ei ole olnud. Nii ei loe ma ennast kohustatuks selle ministeeriumi eest aru andma. Kui Asutaw Kogu arwab võimalikuks, et üksikute osakondade juhatajad aru annaks — seal on kaks osakonda: üks on töökaitseosakond ja teine hoolekandeosakond —, ma ütlen, et kui Asutaw Kogu võimalikuks leiab, et osakonna juhatajad aru anda wõiwad, siis teewad nad seda. Kuid ma tähendan, et parlamendi harjumustele oleks see wõõras. Neil juhtumistel, kus ministeeriumil ei ole ministrit, annab aru peaminister. Kordan weel, et ma ei loe ennast kohustatuks, teades et ma mitte tegelikust tööst osa ei ole wõtnud, aru andma. Kui Asutaw Kogu soowib selle aja eest aru kuulda, mille jooksul mina ministri kohuseid täitsin, siis olen seda walmis tegema.

J. Tõnisson (rhw.): Kuidas lugu sisulikult on, wõib waielda, aga kui parlamentaarse korra nimel härra Ast seletab, et ei saa aru anda, kui minister puudub, tähendame, et lugu teisiti on. Aru annab ministeeriumi tegewusest tema kohusetäitja, seda enam, et töö-hoolekandeministeerium peale endise ministri härra Ast'i äraminekut järelikult tööd ei lõpetanud, waid seda jätkas. Kuulda ja näha on, et alla kirjutatud on ministri eest need, kes tööd on jätanud, kohustusi täitnud. On iseenesest mõistetaw, et nad nüüd kutsutud ja seatud on aru andma. Nad wõiwad jutustada, mis ministeeriumis on tehtud. Kes selle eest wastutab, see on teine küsimus, siin wõib siis walitsus hea olla ja seletust anda, aga mis seal tehtud on, seda teab ikka väga hästi see, kes seda töötegemist on hakanud juhatama. Mis aga läbirääkimistesse ülepea puutub, siis on täna wõimatu läbirääkimisi jätkata. Mina panen ette lõpetada koosoleku ja teisel koosolekul waidlusi jätkata.

K. Ast (sd.): Ma ütlesin, nagu oleks ma mullukuu lõpul selle ministeeriumi eesotsas olnud. Mul ei tulnud ette, et meie mais juba oleme. Ma lõpetasin oma tööd ministeeriumis märtsikuu lõpul mitte aprillikuu lõpul.

Juhataja A. Rei: On ettepanek tehtud rahwasaadik Tõnisson'i poolt — täna läbirääkimisi lõpetada. Kui aru sain, siis on selle küsimuse kohta, mille tõstis rahwasaadik Einbund, ka rahwasaadik Tõnisson'i poolt ettepanek tehtud, et töö-hoolekandeministeeriumi poolt aruande annaksid osakondade juhatajad Asutawale Kogule.

K. Einbund (rhw.): Mina paneksin ette, Asutaw Kogu paneb walitsusele ette, et see korralduse teeks töö-hoolekandeministeeriumi aruande ettekandmiseks.

J. Tõnisson (rhw.): Ma ühinen sellega.

Juhataja A. Rei: Rahwasaadik Einbundi poolt on ettepanek tehtud walitsusele ette panna, et töö-hoolekandeministeeriumi poolt aruandmist korraldada. Panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse). Ettepanek on nähtawa enamusega vastu wõetud. Teiseks tuleb otsustamise alla, kas läbirääkimised täna lõpetada, neid walitsuse ja riigikontrolööri aruannete üle järgmisel koosolekul pidada. (Hääletatakse). Ettepanek on nähtawa enamusega vastu wõetud. Sellega on meie päewakord läbi. Isiklikuks seletuseks on sõna palunud rahwasaadik Wain.

J. Wain (sd.): Akl. Einbund tegi ringreisi sotsiaaldemokraatide hingeelusse, ma ei tea, kuidas seltsimehed selle kohta arwawad, wõib olla, et see wäga meelitaw on, kui keegi härä niipalju peaks ütleva, et niisugune uurimistöö, kui ta tehtud saab, ei peaks mitte teinekord wildakale alusele sattuma. Öeldakse, et wiimasel koosolekul meil olla ilmutatud kaks nägu wõi meil olla olnud kaks hinge. Mis puutub nendesse küsimustesse, siis peab ütleva, et meid seal kaks oligi, seega muidugi kaks hinge ka. Esimesel koosolekul kaht hinge olla ei saanud, sest et osa wõttis üks. Mis puutub aga sellesse, et sel juhtumisel, kui surmaotsus ei saa kinnitatud, siis wõiksid omaksed tasu nõuda, siis oli mul ettepanek, kui otsus ei saa kinnitatud, siis wõiks ta muudetud saada. (Wahelhüüe paremalt poolt: See ei ole isiklik seletus.) Sel juhtumisel wõiks olla, et ühed sunnitöölised saaks tasu, teised aga mitte. Et nüüd sellega just kaks nägu oleks ette tulnud, seda ei taha mina just mitte uskuda, kui aga härä Einbund oma ettekandes tarwilikuks pidas seletada, kuidas komisjoni liikmed hääletawad, siis oldagu selles õiglane ja toodagu seda ette, et rahwaerakonna liige Lõo vastu oli, kuna teised aga poolt.

9. Teadaandmine **Juhataja A. Rei:** akl. **Th. Koik'i** Peale selle on teadaandmine Asutawale Kogule sisse tulnud, et akl. Theodor Koik Asutawa

Kogu liikme wolituse maha on pannud. Juhatus on saatnud kutse järgmisele kandidaadile nimekirjas nr. 8 Asutawa Kogu liikme kohuste täitmisele tulla.

Wiimastel päewadel on tulnud terwitustelegrammid, paluksin sekretääri ette lugeda.

10. Terwitustelegrammide ettekandmine. **Abisekretäär H. Raudsepp** (loeb: 1) Tallinn, Asutawale Kogule. Eesti riigile

põhjapanijat — Asutawat Kogu — terwitades ja jõudu soowides wastutusrikkas töös, leiawad Wiru maakonnawalitsuse ametnikud kõige ajakohasemaks Eestile tema praeguses heitlemises kõiki eestlasi ühendawat koalitsiooni ministeeriumi. Wiru maakonnawalitsuse ametnikud.

2) Eesti Asutaw Kogu, Tallinn. Pärnu maakonnanoukogu terwitab Eesti Asutawat Kogu ja soowib temale head tahtmist ja palju jõudu leplikuks tööks uue riiklise hoone ülesehitamiseks. Nõukogu esimehe cest Hanschmidt.

3) Asutawa Kogu esimehele, Tallinnas. Eestimaa põllumeeste keskseltsi peakoosolek terwitab Eesti Asutawat Kogu ja soowib jõudu riikliseks ülesehitamise tööks. Tallinnas, 27. aprillil. Peakoosoleku ülesandel esimees Jaakson.

11. Järgmise koosoleku aja kindlaksmääramine. **Juhataja A. Rei:** Palun järgmise koosoleku aega ära määrata. Juhatus on selle kohta ettepaneku teinud, homme määrata kaks istumist, et amnestiaseaduse eelnõu wõimalikult ruttu läbi wiia. Hommikul kell 10 üks istumine ja peale lõunat teine. Kas soowitakse selle ettepaneku poolt wõi vastu rääkida. Juhatus arwab, et hommikupoolne istumine lühike oleks, peaasjalikult amnestiaseaduse eelnõu arutamiseks ja pikem koosolek oleks pealelõunat. Pealelõunase osa kohta ei ole juhatusel mitte ettepanekut. Juhatus palub teise istumise aja kohta ettepanekuid teha.

J. Tõnisson (rhw.): Meil on võimalik, kui meie ajaga kokku hoiame, natuke hiljem tulla esimeseks istumiseks, et siis komisjonid enne saaksid koosolekuid pidada. Tuleme kell 12 ja lõpetame kell 1. Siis tuleme jälle kell 4 kokku ja saame asjaga õigeaks, muidu ei saa meie kaht koosolekut pidada.

Juhataja **A. Rei**: Seega on rahvasaadik Tõnisson'i poolt ettepanek: määrata esimene koosolek kell 12 ja teine kell 4. Kas tehakse teisi ettepanekuid? Juhatus ühineb selle ettepanekuga. Õhtupoolse koosoleku kohta on kaks ettepanekut: kell 3 ja kell 4. Kas need, kes kell 3 ette panid, ühinewad kella 4-ga. (Wahel hüüe: Kui kaua wõib õhtul istuda?) Seda ma ei tea, kas sekretäär ei wõiks seda teada saada. Kindlaid teateid selle kohta ei saa silmapilk, kui kaua saal meil homme tarwitada on, aga arwatawasti ei ole saal õhtul mitte waba. Nii et homme istumine mitte kaua ei wõi

kesta. Niisugusel juhtumisel peab koosoleku kella 3 peale määrama, kella 6-ni on saal meil ikka tarwitada.

J. Tõnisson (rhw.): Siis peame esimene koosolek kell 11 ja teine kell 3.

Juhataja **A. Rei**: Ettepanek on tehtud määrata esimene koosolek kell 11, teine kell 3. Kas tehakse teistsuguseid ettepanekuid? Kui ei tehta, siis panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse). Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Kuulutan koosoleku lõppenuks.

Koosolek lõpeb kell 8.47 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.